

ADROGARE — ADSERTIO

CESSARIUS. HERES VOLUNTARIUS. ADITIO HEREDITATIS. CRETIO.

ADROGARE.—Arrogar, acción de llevar a cabo una *adrogatio*. Vid. ADROGATIO.

ADROGATIO.—Arrogación; acto mediante el cual ingresa una persona *sui iuris* bajo la *potestas* de otro *paterfamilias* con todos los sujetos dependientes de su potestad, adquiriendo la condición de hijo del arrogante. Constituye una forma de hacer nacer la patria potestad e históricamente presenta tres modos de realizarse: ante los comicios curiados, ante treinta lictores cuando su antigua función es representada por ellos, y por rescripto imperial. (G. 1, 98 s. Ulp. 8, 2. l. 3, 10. D. 1. 7, 1, 1. 2. 25. 40.) Vid. ADROGATIO PER POPULUM. ADROGATIO PER RESCRIPTUM PRINCIPIS.

ADROGATIO PER POPULUM.—Forma originaria de celebración de la *adrogatio*; efectuada, una vez que el colegio pontifical había examinado el caso y declarado procedente la incorporación de la persona *sui iuris* a la familia del *pater* arrogante, por acuerdo de los comicios curiados, a los que la sometía el pontífice máximo. Desapareció en el s. IV d. de C. (G. 1, 98 s.) Vid. ADROGATIO.

ADROGATIO PER RESCRIPTUM PRINCIPIS.—Forma especial de arrogación introducida en el derecho imperial en favor de las mujeres, interdictos y provinciales, en razón de que al no poder acudir a los comicios no podían ser arrogadas en la forma primitiva, ni ante los lictores que le sustituyen, y viene conferida por el emperador por un rescripto, previa solicitud de los interesados, con iguales efectos que la popular. (C. 8, 47, 2, 1). Vid. ADROGATIO. ADROGATIO PER POPULUM.

ADSCRIBERE.—Obligación de los testigos que intervienen en determinados negocios jurídicos, por ejemplo, testamentos, de escribir su nombre al lado del sello inserto en las tabletas en que se contenía el documento del que deban testimonio.

ADSCRIPTICII.—Situación o estado intermedio entre la libertad y la esclavitud, en el que se encuentran en el derecho del bajo imperio las personas vinculadas a la tierra por una relación del colonato, y que permaneciendo jurídicamente libre no podían separarse del terreno al que se hallaban adscritas con obligación de cultivarlo. (C. 1, 3, 36. C. 11, 47, 6.) Vid. COLONATUS.

ADSCRIPTIO.—Escribir debajo, suscribir. (D. 50, 16, 39.) Vid. ADSCRIBERE.

ADSSERTIO.—Acción real por la que se iniciaba el juicio para decidir la condición del hombre libre o de esclavo en el proceso denominado *causa liberalis*, durante el período clásico. (Vat. fr., 324. C. 7, 17.) Vid. ADSERTOR LIBERTATIS.

ADSECTOR — ADULTER

CAUSA LIBERALIS. VINDICATIO IN SERVITUTEM. VINDICATIO LIBERTATEM.

ADSECTOR.—Vid. ADSECTOR LIBERTATIS.

ADSECTOR LIBERTATIS.—Ciudadano romano que interviene como representante procesal de la persona sobre cuya condición de hombre libre o esclavo se discute en el procedimiento denominado *causa liberalis*. (G. 4, 14. 175. Paul., 5, 1, 5. Vat. fr. 324. C. 7, 17. I. 4, 10.) Vid. CAUSA LIBERALIS. VINDICATIO LIBERTATEM. VINDICATIO IN SERVITUTEM.

ADSESSOR.—Asesor, magistrado o funcionario que formaba parte del *consilium del* emperador durante el imperio absoluto. (D. 1, 22. C. 1, 51.) Vid. CONSILIIUM PRINCIPIS.

ADSIDUUS.—Ciudadano romano con capacidad patrimonial o económica superior a dos arpentos de tierra u once mil ases, y que por ello tenía derecho a ser inscrito en el censo dentro de alguna de las cinco clases en que se dividió la población romana a los efectos comiciales. Equivale a tener sede, estar asentado, frente a *proletarius*. Vid. COMITIA CENTURIATA.

ADSIGNATIO.—Asignación; modo de adquirir la propiedad o una titulación jurídica determinada en virtud de una providencia o mandato de un magistrado con facultades para ello. (I. 3, 8. D. 38, 4. D. 43, 20, 1, 44. D. 50, 16, 107.)

ADSIGNATIO LIBERTORUM.—Vid. ASSIGNATIO LIBERTORUM.

ADSTIPULATIO.—Contrato verbal accesorio de otro celebrado en la forma de *stipulatio*, generalmente usado como forma de extinción de obligaciones, y por cuya virtud el deudor, por el contrato principal, promete a una tercera persona por el mismo objeto o prestación, de la cual ésta resulta acreedor accesorio. Esta figura ha desaparecido en el derecho recogido por Justiniano. (G. 3, 110. 117. 126. 215. G. 4, 13. C. Th. 12, 1, 177.)

ADSTIPULATOR.—Coestipulador; persona a la que un deudor se obliga, quedando como acreedor accesorio de una prestación idéntica a la debida al acreedor principal por un contrato anteriormente celebrado por el mismo deudor, en virtud de una *adstipulatio*, y que goza de facultades para recibir el pago, reclamarlo y perdonarlo, en lo que difiere del *adiectus solutionis causa*. (G. 3, 110-114.) Vid. ADSTIPULATIO.

ADTEMPTARE HONOREM.—Vid. ADTEMPTARE PUDICITIAM.

ADTEMPTARE PUDICITIAM.—Delito, reconocido en el Edicto, consistente en atentar contra la buena fama de una doncella o matrona honestat. (D. 47, 10, 15, 20, 39.)

ADULTER.—Adúltero, el que viola la fidelidad debida en matrimonio. (D. 50, 16, 225.) Vid. ADULTERIUM.

ADULTERA — ADVOCATUS

ADULTERA.—Adúltera, mujer que de alguna manera viola la fidelidad matrimonial. (D. 48, 5, 5. C. 9, 9, 2, 14.) Vid. ADULTERIUM.

ADULTERARE.—Adulterar, cometer adulterio, corromper, alterar, falsificar, transformar. Alterar las *tabulas* de un testamento; falsificar moneda.

ADULTERATOR MONETAE.—Adulterador de moneda; monedero falso. (D. 48, 10, 16, 9. C. 1, 4, 3.)

ADULTERINUS.—Adulterino; dicese de los hijos nacidos de adulterio. Vid. ADULTERIUM.

ADULTERIUM.—Adulterio; delito derivado de la relación ilegítima entre hombre y mujer, en que al menos uno de ellos es casado y que entrañaba para la mujer culpable sanciones graves que podían llegar a la de muerte, y para el marido otras de carácter pecuniario, constituyendo además un impedimento para el posterior matrimonio entre el cónyuge adúltero y su cómplice. (D. 50, 16, 101. D. 48, 5, 1. 41. C. 9, 9. Paul. 2, 26.)

ADVENTICIUS.—Adventicio; lo que viene a engrosar un patrimonio desde fuera, es decir, no por la vía normal del trabajo o esfuerzo de su titular, sino por un hecho extraño a él: por herencia, por donación, en concepto de dote por persona no obligada a dotar, etc. Vid. DOS ADVENTICIA. PECUNIA ADVENTICIA. PECULIUM ADVENTICIUM.

ADVERSARIA.—Especie de libro diario que todo *paterfamilias* llevaba para la recta contabilidad de su casa, y de trascendencia para los contratos literales; en él se insertaban las entradas y salidas diarias, que posteriormente se pasaban al libro de caja. Vid. CONTRATOS LITTERIS.

ADVERSARIUS.—Adversarios, contrarios; cada una de las partes que intervienen en un proceso. (D. 3, 3, 37, 1. D. 50, 17, 155.)

ADVERSUS HOSTEM AETERNA AUCTORITAS ESTO.—Expresión de la ley de las XII Tabas, indicadora de la imposibilidad de usucapir los peregrinos, en razón del desconocimiento que de su personalidad hacía el derecho antiguo; frente al extranjero la garantía es perpetua. (XII Tab. 6. 7.)

ADVOCATI FISCO.—Abogados del fisco. (C. 2, 8.)

ADVOCATIO.—Abogacía; colegio de abogados de una capital; advocación. (D. 6, 1, 54. 5, 2, 32.)

ADVOCATIO CAESARIENSIS.—El colegio de abogados o los abogados de Cesárea. (C. 2, 3, 30.)

ADVOCATIO PALAESTINA.—El colegio de abogados o los abogados de Palestina. (C. 8, 40, 27.)

ADVOCATUS.—Abogado, orador, persona que asistía al litigante prestándole sus servicios mediante su presencia, con-

AEBUTIA — AEDILES PLEBIS

sejos o de cualquier otra manera, en el momento de debatirse el juicio ante el encargado de fallarlo. (D. 1, 16, 9, 4. 5. D. 50, 13, 1, 11.)

AEBUTIA.—Vid. LEX AEBUTIA.

AEDES.—Casa habitación urbana de una familia. (D. 6, 1, 49, D. 41, 3, 24. D. 50, 16, 211.)

AEDES MERCEDE.—Casa habitación que se alquila. Vid. AEDES.

AEDES VECTIGALES.—Casa habitación propiedad del Estado o de los municipios, dada en arrendamiento a largo plazo, previo pago de un canon. (D. 39, 2, 15. 26.) Vid. AEDES.

AEDIFICARE.—Edificar, acción de construir. (D. 1, 8, 6. D. 3, 3, 45, 2. D. 39, 1, 1, 7.)

AEDIFICATIO.—Acción de edificar. Supuesto de accesión de mueble a inmueble, en cuya virtud el propietario del suelo hace suyo lo edificado sobre él por persona ajena. (D. 39, 1, 1, 12.) Vid. ACCESSIO. AEDIFICARE. SUPERFICIES.

AEDICULA.—Morada santa o templo pequeño, lugar sagrado cuya violación constituía un delito. (D. 48, 13, 11, 1.)

AEDILES.—Ediles; magistrados romanos creados en la época republicana, diferenciados en razón de sus atribuciones. (D. 1, 2, 1, 34.) Vid. AEDILES CURULES. AEDILES PLEBIS. AEDILES PLEBIS CERALIS.

AEDILES CERALIS.—Vid. AEDILES PLEBIS CERALIS.

AEDILES CURULES.—Ediles curules; magistratura creada en la época republicana, año 367 a. de C., reservada en sus comienzos a los patricios y pronto hecha accesible a los plebeyos, encargada de la policía de la ciudad, vía pública y mercados, incendios, pesos y medidas, cuidado de los edificios públicos y organización de los juegos públicos. Gozaban de jurisdicción civil en relación a las transacciones realizadas en los mercados de esclavos y animales, y en relación a las materias en que tenían competencia, con facultades de imponer multas por las faltas cometidas contra sus prescripciones. Tenían también una cierta jurisdicción criminal. (D. 1, 2, 2, 26.)

AEDILES PLEBIS.—Ediles plebeyos o de la plebe; magistrados auxiliares de los tribunos de la plebe, creados en la época republicana, siendo en un principio custodios de los archivos en que se conservaban las resoluciones y privilegios del elemento plebeyo, logrando, por delegación de los tribunos, facultades de imponer multas y arrestos y enjuiciar a los funcionarios públicos por las faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos; posteriormente, una vez concluida la lucha de clases, fueron asimilados a los ediles curules y compartían la facultades y misiones asignadas a éstos. (D. 1, 2, 2, 21.) Vid. AEDILES CURULES.

AEDILES PLEBIS — AERARIUM

AEDILES PLEBIS CERIALES.—Ediles cereales, que derivan su nombre de la diosa Ceres; son dos magistrados encargados especialmente del cuidado del trigo, creados por César en el año 43 a. de C., como magistrados inferiores a otros dos *Praetores cereales*. (D. 1, 2, 2, 32.)

AELIA SENTIA.—Vid. LEX AELIA SENTIA.

AELIUS GALLUS.—Vid. GALLUS AELIUS.

AELIUS PAETUS (PUBLIUS).—Jurista, cónsul el 201 a. de C., censor el 199, muerto en 174, hermano de Sextus Aelius Paetus Catus. (D. 1, 2, 2, 38.)

AELIUS PAETUS CATUS (SEXTUS).—Jurista, llamado el Astuto; fue cónsul el 198 a. de C. y se le atribuye una obra denominada, por su división, *Tripertita*, comentando las XII Tablas, *interpretatio y legis actiones*. (D. 1, 2, 2, 38.)

AEMILIUS.—Vid. MACER (AEMILIUS). PAPINIANUS (AEMILIUS).

AEMULATIO.—Vid. ACTOS AD EMULATIONEM.

AEQUITAS.—Equidad; concepto abstracto sinónimo de ideal o modelo al cual debe adaptarse el Derecho; finalidad a que debe atemperarse toda norma jurídica. No es posible conceptuar lo que ella sea como algo de carácter teórico e inmutable, sino, por el contrario, como algo real que influye y es referido en cada momento a la vida práctica y es sentida diferentemente en cada momento histórico. Su noción se contrapone a *summum ius* o *strictum ius*, y son expresiones equivalentes *benignitas*, *pietas*, *humanitas*, si bien están influidas por concepciones ideológicas diferenciadas. (D. 42, 1, 20. D. 50, 17, 90. C. 4, 37, 3.)

AEQUITAS CIVILIS.—Equidad civil; concepto de equidad deducido en atención al sentido recto, inspirador de las normas del Derecho positivo. (D. 47, 4, 1, 1.) Vid. AEQUITAS.

AEQUITAS IN DUBIO PRAEVALEM.—Aforismo expresivo de que en caso de duda prevalece la equidad. (D. 50, 17, 56.) Vid. AEQUITAS.

AEQUITAS NATURALIS.—Equidad natural; equidad en su más estricto sentido, derivada de lo que es conforme con la razón natural. (D. 47, 4, 1, 1.) Vid. AEQUITAS.

AEQUITAS RELIGIO IUDICANTIS.—Expresión romana que conceptúa la equidad como religión del juzgador. (D. 22, 5, 13.) Vid. AEQUITAS.

AERARIUM.—Erario, tesoro público; durante la época republicana estaba integrado por la totalidad de los ingresos del Estado romano y era administrado por los cuestores, mientras que bajo el imperio lo estaba por aquella parte del tesoro del pueblo romano sometido al Senado y administrado por los *praetores* o *praefecti aerarii*, en oposición al

AERARIUM MILITARE — AES SIGNATUS

fiscus principis. (l. 2, 6, 14. D. 1, 2, 22. D. 49, 14, 13. C. 1, 11, 8. C. 7, 37, 2.)

AERARIUM MILITARE.—Erario o tesoro militar, integrado especialmente, en época de Augusto, con ingresos diversos para sufragar las pensiones de retiro del ejército y a cuyo frente estaban tres *praefecti*.

AERARIUM POPULI ROMANI.—Erario o tesoro del pueblo romano; denominación con que se conoce también el Erario durante el período republicano y comienzos del principado, en razón de estimarse como sujeto jurídico titular del mismo la totalidad de los ciudadanos. Vid. AERARIUM.

AERARIUM SATURNI.—Erario de Saturno; nombre con que se designa el antiguo erario de la Constitución republicana. Vid. AERARIUM.

AES.—Todo metal sacado de las minas, especialmente el cobre, exceptuados el oro y la plata. Particularmente, lingote de cobre, que pesado en cada caso por el *libripens* representaba—hasta la introducción de la moneda (268 antes de C.)—el precio real de una cosa. También designa la moneda o dinero, en razón de que originariamente lo fueron de cobre. (G. 2, 225. 274. G. 4, 14-16. l. 2, 10, 1. D. 13, 7, 36. D. 50, 16, 158.)

AES ALIENUM.—Dinero ajeno; expresión antigua usada para calificar las deudas que pesaban sobre un individuo. (D. 50, 16, 213.)

AES EQUESTRE.—Cantidad de dinero debida por determinadas personas a los soldados de la caballería romana para la adquisición de su caballo. Constituía un tributo que gravaba, por ejemplo, a *viduae, orbi* y cuyo cumplimiento podía ser exigido por la acción ejecutiva *pignoris capio*.

AES GRAVE.—Primitiva moneda romana de peso superior al *as* libral.

AES HORDEARIUM.—Cantidad de dinero debida por determinadas personas, viudas y huérfanas, por ejemplo, a los soldados de la caballería romana, como tributo anual para contribuir al mantenimiento de su caballo.

AES MILITARE.—Cantidad de dinero adeudada por el *tribunus aerarius* a los soldados del ejército romano en concepto de soldada.

AES RUDE.—Lingote de cobre en estado bruto, que constituye la primitiva modalidad de moneda, y que en cada caso concreto había que pesar y verificar para apreciar su valor. Vid. AES SIGNATUS.

AES SIGNATUS.—Denominación recibida por la moneda primitiva, *aes rude*, cuando a partir de un momento histórico determinado se las señala con la figura de un buey o una oveja, como garantía de la pureza del metal. Vid. AES RUDE.

AES ET LIBRA — AGENTES IN REBUS

AES ET LIBRA.—Lingote de cobre y balanza, cuya utilización era requisito esencial en todos aquellos negocios jurídicos primitivos que habían de celebrarse conforme al ritual *per aes et libram agere*, cual la *mancipatio*, el *testamentum per aes et libram*, etc.

AESTIMATUM.—Modalidad de contrato innominado, llamado por los comentaristas contrato estimatorio, por el cual una persona entrega a otra una cosa estimada en dinero para que la venda y le devuelva tal precio o la misma cosa en caso de no haberla vendido. Jurídicamente se ha discutido si se trataba de una venta, arrendamiento o mandato, perfilándose como figura contractual independiente, con acción propia. (D. 19, 3.)

AETAS CONSULARIS.—Edad legal para poder alcanzar el consulado: cuarenta y tres años.

AETAS MILITARIS.—Edad militar.

AF.—Forma arcaica de la preposición *ab*, conservada en las inscripciones anotadas sobre el *codex accepti et expensi*.

AFFECTIO.—Afección, afecto, disposición, ánimo favorable, voluntad; también *affectus*. Vid. **ANIMUS**.

AFFECTIO MARITALIS.—Requisito esencial para la existencia del matrimonio romano, caracterizado por la intención continua de los contrayentes de vivir como marido y mujer. (D. 34, 1, 32, 13.)

AFFECTIO SOCIETATIS.—Vid. **ANIMUS COEUNDAE SOCIETATIS**.

AFFECTUS.—Vid. **AFFECTIO**.

AFFECTUS FURANDI.—Elemento esencial para la existencia del delito de *furtum*, caracterizado por la intención o conciencia del autor de obrar en contra de los derechos de un tercero y cometer un *furtum*. (G. 3, 197. l. 4, 1, 7.) Vid. **FURTUM**.

AFFECTUS MARITALIS.—Vid. **AFFECTIO MARITALIS**.

AFFECTUS SOCIETATIS.—Vid. **AFFECTIO SOCIETATIS**.

AFFINES.—Vid. **ADFINES**.

AFFINITAS.—Vid. **ADFINITAS**.

AFFIRMATORES.—Personas que habiendo afirmado ante el magistrado la idoneidad del tutor designado contraían por ello una responsabilidad subsidiaria por su gestión.

AFRICANUS (SEXTUS CAECILIUS).—Jurista de la época de Antonino Pío, discípulo de Iulianus, seguidor de la escuela sabiniana; es famoso por la oscuridad de su exposición, habiendo escrito *Quaestionum libri IX* y *Epistolarum libri X*. (D. 30. 39 pr.)

AGENTES IN REBUS.—Correos de gabinete; personal subal-

AGER — AGER LIMITANEUS

terno al servicio del emperador y subordinados al *magister officiorum*. (C. Th. 6, 35, 3. C. 12, 20.)

AGER.—Tierra, lugar no edificado, propiedad fundiaria. (D. 50, 16, 27 pr. 115. 211.)

AGER ADSIGNATUS.—Terreno concedido; tierra propiedad del Estado romano asignada o atribuida a ciudadanos o latinos. Vid. AGER ADSIGNATUS ET DIVISUS.

AGER ADSIGNATUS ET DIVISUS.—Extensión de terreno propiedad del Estado romano que tras su parcelación es asignada a los veteranos del ejército en recompensa de sus servicios o a los ciudadanos o latinos con miras al establecimiento de colonias y sobre cuyas tierras adquieren la propiedad quiritaria.

AGER ARCIFINALIS.—Extensión de tierra cuyos límites no han sido objeto de medición y delimitación por los agrimensores, sino por meros accidentes naturales. Esta terminología es desusada en relación a los inmuebles en el período clásico. Vid. AGER LIMITATUS.

AGER COLONICUS.—Terreno propiedad del Estado romano concedido en común a un determinado número de individuos; es una modalidad del *ager adsianatus*. Vid. AGER ADSIGNATUS.

AGER COMPASCUUS.—Terreno de pasto comunal o común,

AGER DESERTUS.—Terreno situado en los confines del imperio y que abandonado por sus propietarios es susceptible de ocupación en la época del imperio absoluto, sin que se autorizase el ejercicio de la acción reivindicatoria del dueño una vez transcurrido dos años.

AGER EMPHYTEUTICARIUS.—Terreno generalmente no cultivado y de propiedad imperial, que durante el bajo imperio se arrendaba a perpetuidad o por muy largo plazo —enfiteusis— a colonos que debían cultivarlo y plantarlo, con las obligaciones derivadas del contrato de enfiteusis. Vid. EMPHYTEUSIS.

AGER GENTILICIUS.—Terreno gentilicio; extensión de tierra propiedad de una *gens*, posteriormente divisible entre las familias que la integraban.

AGER HOSTICUS.—Terreno o tierra enemiga propiedad de una ciudad no aliada con Roma.

AGER ITALICUS.—Territorio que sucesivamente iba incorporándose a Roma en virtud de sus conquistas en la península itálica, gozando de una consideración jurídica distinta del *ager romanus*, al cual terminó por equipararse.

AGER LIMITANEUS.—Tierra situada en los límites del imperio que solía concederse desde el emperador Alejandro Severo a los encargados de la defensa de las fronteras.

AGER LIMITATUS — AGER STIPENDIARIUS

AGER LIMITATUS.—Tierra delimitada no naturalmente, sino en virtud de las mediciones y linderos, o signos externos, establecidos por los agrimensores y sometida a la propiedad privada. Vid. AGER ARCIFINALIS.

AGER OCCUPATORIUS.—Terreno perteneciente al *ager publicus* sobre el cual el Estado romano toleró la ocupación por los particulares, quienes venían así disfrutándolo, si bien conservando su propiedad el Estado. Vid. AGER PUBLICUS.

AGER PRIVATI IURE PEREGRINO.—Territorio propiedad de una ciudad federada o de sus habitantes, regido por su propio derecho y sobre el que no podía asentarse una guarnición romana.

AGER PRIVATUS.—Tierra o extensión de terreno sometida a la propiedad privada de una persona. Originariamente es una parte del *ager publicus* de cuya propiedad se ha desprendido el Estado romano, lográndola un particular.

AGER PRIVATUS EX IURE QUIRITIUM.—Terreno sometido a la propiedad privada conforme al derecho civil romano, generalmente situado fuera del territorio romano y sobre el que se alcanzaba tal titularidad jurídica plena en virtud de una concesión, cual, por ejemplo, sobre el territorio cartaginés en las colonias establecidas por C. Graco.

AGER PUBLICUS.—Tierra propiedad del Estado romano y sustraída de la propiedad privada. Estaba integrada por los territorios anexionados a Roma, con anterioridad propiedad de las poblaciones vencidas, y que el Estado, como titular, afectaba a destinos diversos, habiendo pasado una parte a integrar el *ager privatus*.

AGER QUAESTORIUS.—Terreno o tierra que habiendo formado parte del *ager publicus*—normalmente por haber sido tierras conquistadas al enemigo—ha dejado de pertenecer al Estado romano por haber pasado a ser de particulares en virtud de venta efectuada por los cuestores. Vid. AGER PUBLICUS.

AGER REDDITUS.—Terreno que, formando parte del *ager publicus*, y por lo tanto propiedad del Estado romano, quedó fuera de la propiedad de éste por causas diversas. Vid. AGER PUBLICUS.

AGER ROMANUS.—Territorio romano, tierra romana, integrado en un principio por el propio suelo en que se asentaba la ciudad y que ensanchado paulatinamente llegó a estar constituido por el de las 35 tribus; jurídicamente era el único susceptible de propiedad quiritaria. Vid. AGER ITALICUS.

AGER STIPENDIARIUS.—Tierra tributaria; extensión de terreno situado en las provincias romanas, de consideración distinta al *ager italicus*, que devengaba un estipendio en

AGER TRIBUTARIUS — AGERE CUM POENA

favor de Roma. En el derecho justiniano desaparecen tales diferencias. (I. 2, 1, 40. C. 7, 31, 1.) Vid. AGER ITALICUS. AGER TRIBUTARIUS.

AGER TRIBUTARIUS.—Tierra sujeta al pago de un tributo o estipendio: también denominada *ager stipendiarius*. Vid. AGER STIPENDIARIUS.

AGER VECTIGALIS.—Tierra provincial sujeta al pago de un canon, en oposición al *ager italicus*. También, terreno que forma parte del *ager publicus*, arrendado a perpetuidad o a muy largo plazo por el Estado, Municipio o corporaciones religiosas a particulares, que se comprometían a satisfacer a cambio de su disfrute un canon o vectigal, encontrándose amparados por una acción real pretoria, terminándose por reconocérseles sobre tal tierra un derecho real; se le considera como un antecedente del derecho real de enfiteusis. Vid. EMPHYTEUSIS.

AGER VIRITANUS.—Extensión de tierra de siete fanegas, que en la época monárquica fue distribuida a título gratuito a determinados ciudadanos. Posteriormente y por extensión, parcela del *ager público* concedida—*ager adsignatus*—por partes iguales y aisladamente a ciertos ciudadanos a título gratuito, los que adquirirían sobre ellas la propiedad quiritaria. Vid. AGER ADSIGNATUS. AGER COLONICUS.

AGERE.—Verbo indicador de una de las actividades de los jurisconsultos romanos de la época republicana y que hace referencia—al igual que ocurrió en los colegios pontificiales de la Monarquía—a la asistencia prestada a los interesados en un litigio para la elección de la acción precisa y adaptación de ésta conforme a los modelos y variedades de las fórmulas; esto es, en la dirección técnica del pleito. Posteriormente tomó el sentido de defensa de los litigantes ante los jueces. Vid. CAVERE. RESPONDERE.

AGERE CUM COMPENSATIONE.—Realizar por sí mismo una compensación; cual, por ejemplo, la admitida en el derecho clásico en favor de los banqueros autorizados para demandar a sus clientes por el saldo resultante tras haber realizado por sí la compensación entre sus respectivos créditos. (G. 4, 64.) Vid. COMPENSATIO.

AGERE CUM DEDUCTIONE.—Realizar una deducción; actuación judicial consistente en tener presente en la condena la prescripción inserta en la *condemnatio* de la fórmula *cum deductionem*, condenándose en la cuantía de lo que resulte debido por el demandado como recíproco acreedor del demandante.

AGERE CUM PERICULO.—Vid. AGERE CUM POENA.

AGERE CUM POENA.—Forma de obrar, en materia de interdictos, reforzando la orden del magistrado por una *sponsio* recíproca, por la que las partes se prometen mutuamente una

AGERE LEGE — AGRIMENSOR

cantidad a título de pena para el que sucumba en el pleito. También se denomina *agere cum periculo*.

AGERE LEGE.—Actuar procesalmente conforme al procedimiento de las *legis actiones*, de las acciones de la ley. Vid. LEGIS ACTIONES.

AGERE PER FORMULAM.—Acudir en justicia, actuar procesalmente conforme al procedimiento formulario. Vid. PROCEDIMIENTO PER FORMULAM.

AGERE PER SPONSIONEM.—Obrar conforme al procedimiento *per sponsionem*, en cuya virtud cabía deducir en juicio y pleitos sobre la propiedad y demás derechos reales por las formas procesales de las acciones de la ley destinadas a la protección de los derechos de créditos. Vid. PROCEDIMIENTO PER SPONSIONEM.

AGERE PRAEScriptI VERBIS.—Actuar conforme al procedimiento peculiar para exigir el cumplimiento de la contraprestación nacida de una prestación precedentemente efectuada, ejercitando la correspondiente *actio praescripti verbis* o *actio in factum civilis*.

AGERE SINE PERICULO.—Vid. AGERE SINE POENA.

AGERE SINE POENA.—Actuación en materia de interdictos, cuando al desaparecer la posibilidad de la convención de una pena, por medio de la *sponsio* correspondiente, se concede a las partes una fórmula arbitraria, en el curso del s. I antes de C. También, *agere sine periculo*.

AGERIUS.—Vid. AULUS AGERIUS.

AGMEN QUADRATUM.—Ejército formado en cuadro; orden de batalla adoptado por el ejército romano, consistente en avanzar presentando un amplio frente cuando el enemigo se hallaba próximo.

AGNATIO.—Agnación. Vid. ADGNATIO.

AGNATUS.—Agnado, pariente civil por línea de varón. Vid. ADGNATUS.

AGNATUS POSTUMI.—Vid. ADGNATUS POSTUMI.

AGNATUS PROXIMUS.—Vid. ADGNATUS PROXIMUS.

AGNITIO BONORUM POSSESSIONIS.—Petición elevada al pretor por los herederos que se estimaren con derecho para la concesión de la *bonorum possessio* de los bienes dejados por un *deuius*.

AGRI.—Tierras, terrenos. Vid. AGER.

AGRIMENSOR.—Agrimensor, individuo encargado de la medición y delimitación de los terrenos, con lo que, en un principio, ejercían una función de carácter público y religioso. Estudiaban también las condiciones y cuestiones relativas a la propiedad del suelo; se les llamó, igualmente.

ALBUM — ALIENATIO FIDUCIARIA

gromaticus, en razón del instrumento de que se servían para su trabajo de medición, *groma*.

ALBUM.—Lo blanco; de donde la tabla blanqueada en que se inscribían los edictos y decisiones o proyectos de un magistrado. Vid. **ALBUM IUDICIUM**. **ALBUM PRAETORIS**. **ALBUM CURIAE**.

ALBUM CURIAE.—Tabla blanqueada o libro en que debía inscribirse los decuriones que formaban parte de la curia municipal. (D. 50, 3. C. 10, 32, 46.)

ALBUM IUDICIUM.—Tabla blanqueada en que se relacionaban los individuos—y la propia relación o lista—de los que se servían el magistrado para que las partes eligiesen entre sus componentes la persona que había de zanjar su litigio, y cuya elaboración varió según las circunstancias políticas; en un principio fue la lista de los componentes del Senado; después fue integrada por una relación de los caballeros, y posteriormente, una lista de senadores, caballeros y *tribuni aerari*, surgiendo nuevas modificaciones bajo el Imperio. Vid. **IUDEX**.

ALBUM PRAETORIS.—Tablas de madera blanqueadas, generalmente colocadas ante el tribunal o sede del magistrado pretor, sobre las cuales se insertaba el edicto del mismo para su exposición al pueblo; por ampliación, terminó dándose este nombre al conjunto de las disposiciones contenidas en el edicto. (G. 4, 46. D. 2, 1, 7 pr. 9. D. 2, 13, 1, 1.) Vid. **EDICTUM**.

ALFENUS VARUS.—Jurista del siglo I a. de C., oriundo de una familia de artesanos de Crémone, discípulo de Servius Sulpicius Rufus, *consul suffectus* el 39 a. de C.; se citan entre sus obras *Digèstorum libri XL* y dos libros de *Coniectanea*. (D. 1, 2, 2, 44.)

ALIA CAUSA EST.—Dícese con referencia a una relación jurídica para expresar que se encuentra en situación diferente a otra; que tiene distinta causa.

ALIENAM SEGENTEM PELLICERE.—Delito de hechicería consistente en prácticas mágicas por las que se pretende que los cereales sobre los que se ejercían tales prácticas pasasen a enriquecer las tierras del hechicero. (XII Tab. 8, 9.)

ALIENARE.—Enajenar, transmitir, transferir, vender. Determinadas personas carecen de facultades para realizar actos de enajenación. (I. 2, 8.) Vid. **ALIENATIO**.

ALIENATIO.—Enajenación, transmisión, cesión o venta de una cosa de una persona que venía siendo su titular a otra que pasará a serlo en adelante; también, abandono de una cosa o de un derecho en favor de otra persona. (D. 24, 1, 3, 8. D. 14, 6, 9, 1. C. 5, 23, 1.)

ALIENATIO FIDUCIARIA.—Transmisión o enajenación realizada fiduciariamente; es decir, ocultando bajo su aparien-

ALIENATIO IN FRAUDEM — ALIQUI NOVI

cia la verdadera voluntad de las partes que en ella interviene. Vid. DATIO FIDUCIAE CAUSA.

ALIENATIO IN FRAUDEM CREDITORUM.—Enajenación o transmisión realizada por un deudor en fraude de los acreedores, a fin de colocarse en una situación de insolvencia o para aumentar la situación económicamente desfavorable en que se encontraba.

ALIENATIO IN FRAUDEM PATRONI.—Enajenación o transmisión efectuada por un liberto en fraude de su patrono; esto es, con intención de burlar los derechos sucesorios de éste en relación a su patrimonio.

ALIENATIO IUDICII MUTANDI CAUSA.—Enajenación o transmisión realizada con objeto de alterar los términos en que debía de entablarse un proceso, cambiándose por la transmisión efectuada la persona que en él había de aparecer como demandada, en perjuicio de los intereses del demandante.

ALIENATIO VOLUNTARIA.—Enajenación, transmisión o cesión voluntariamente querida por la persona que la lleva a cabo.

ALIENUS.—Extraño; lo que no es propio de uno o de una cosa; ajeno.

ALIENI IURIS.—Persona libre y ciudadano romano que se encuentra sometido a la potestad de un *paterfamilias*, por lo que aún no gozan de capacidad jurídica completa, en contraposición a las personas *sui iuris*. (G. 1, 48. l. 1, 8. D. 1, 6.) Vid. SUI IURIS. PERSONA.

ALIENO NOMINE.—Por cuenta o en nombre de otra persona.

ALIMENTA.—Alimentos. Vid. ALIMENTUM.

ALIMENTARIUS.—Persona a quien conforme a derecho corresponden alimentos, cualquiera que sea el título por el que se le daban. (D. 2, 15, 8, 6, 24.) Vid. ALIMENTUM.

ALIMENTATIONES.—Fundaciones especiales creadas por diversos emperadores para premiar a la fecundidad en los matrimonios y disipar al propio tiempo el temor relacionado con el nacimiento de hijos en las familias escasas de recursos económicos.

ALIMENTUM.—Alimento. Bienes indispensables para la existencia y que abarcan no sólo los necesarios para la alimentación o nutrición del *alimentarius*, sino los precisos para su alojamiento y vestido. Pueden ser debidos en virtud del parentesco próximo, por imposición de la ley o por disposición testamentaria en forma de legado. También son debidos entre patrono y liberto. (D. 34, 1. C. 5, 50.)

ALIQUI NOVI.—Elemento nuevo; variación en algunos de los elementos integrantes de una relación jurídica, necesario para que se opere la novación, *novatio*. Vid. NOVATIO.

ALLUVIO — AMBITUS

ALLUVIO.—Aluvión; tipo de accesión entre bienes inmuebles, en cuya virtud las tierras que paulatinamente van sedimentándose en los predios ribereños arrastradas por el caudal del río y las que deja éste al descubierto al modificar levemente sus orillas son adquiridas por los propietarios de los referidos fundos. (G. 2, 70. 71. I. 2, 1, 20. D. 41, 1, 1, 7. 12, 16.) Vid. ACCESSIO.

ALTERCATIO.—Debate oral, contienda de palabra en un juicio; controversia, contestación. (C. 6, 2, 1, 20. C. 7, 4, 16.)

ALTERUM TANTUM.—Otro tanto, el doble. En materia de intereses estipulados en un préstamo, para que los atrasados puedan reclamarse no han de superar la suma del capital rentable: *ne ultra alterum tantum*.

ALTERUTRO.—Vid. EDICTUM DE ALTERUTRO.

ALTUS NON TOLLENDI.—Facultad o derecho que concede la servidumbre predial urbana de este nombre de impedir al fundo sirviente elevar sus construcciones. Vid. SERVITUS ALTUS NON TOLLENDI.

ALTUS TOLLENDI.—Facultad o derecho que concede la servidumbre predial urbana de este nombre de imponer al fundo sirviente el tolerar el levantamiento de los muros de un edificio a altura superior a lo que sin ella podría hacerse. Vid. SERVITUS ALTUS TOLLENDI.

ALVEUS DERELICTUS.—Madre o lecho de un río abandonado por su cauce; supuesto de accesión de inmuebles, determinante de un modo de adquirir la propiedad sobre el lecho abandonado por el cauce del río público que abre uno nuevo, al atribuirse proporcionalmente su propiedad a los propietarios de los fundos ribereños, trazando una línea media del lecho y sobre ella perpendiculares desde los límites de los referidos fundos. (D. 41, 1, 7, 5. D. 43, 13, 1, 5.) Vid. ACCESSIO.

AMBIGUITAS.—Ambigüedad, oscuridad, duda o incertidumbre. (I. 2, 1, 25. D. 32, 25, 1.)

AMBIGUE.—Ambigua, dudosa. (D. 50, 16, 125.)

AMBITUS.—Espacio de dos pies y medio, que, desde la Ley de las XII Tablas, debía separar las fincas urbanas y que se estimó como una limitación legal al derecho de propiedad. Caído en desuso, en el derecho postclásico se fijó la distancia que debía separar los edificios, según su naturaleza. (XII Tabl., 7, 1. 7, 4. D. 48, 41, 1. 1. C. 8, 10, 10.)

AMBITUS.—Delito de ámbito, característico de la clase noble, consistente originariamente en la organización de motines para presionar a los magistrados en la propuesta de su sucesor, y posteriormente, toda corrupción electoral conducente a la obtención de sufragios, prohibido y sancionado por diversas leyes. (D. 48, 14. C. 9. 26.) Vid. LEX CORNELIA

AMENAZA — ANIMUS

BAEVIA DE AMBITUS. LEX CALPURNIA. LEX POETELIA DE AMBITUS.

AMENAZA.—Vid. METUS.

AMICITIA.—Amistad, concordia, alianza; relaciones de buena vecindad entre Roma y los pueblos ligados a ella por un tratado. Vid. FOEDUS.

AMICUS.—Amigo; en derecho romano, no las personas conacidas con quienes se tiene poco trato, sino las unidas por razones honestas y propias de la amistad entre padres de familia. (D. 50, 16, 223, 1.)

ANALOGISTAE.—Nombre dado a los tutores que no estaban obligados a rendir cuenta de su tutela. (D. 26, 7, 5, 5.)

ANATOCISMUS.—Anatocismo; intereses producidos por los intereses devengados en un préstamo y no satisfechos; se acordaba por medio de un pacto y podían ser *menstruus* o *anniversarius*, según que se produjesen mensual o anualmente. (D. 12, 6, 26, 1. D. 42, 1, 27. C. 4, 32, 10, 28.)

ANCILLA.—Esclava; mujer sometida a esclavitud y considerada jurídicamente como cosa. Vid. SERVUS. SERVITUS. PARTUS ANCILLAE.

ANGUSTICLAVIUS.—Caballero romano, que en señal de su dignidad llevaba una banda estrecha adornada con nudos o botones de púrpura u oro.

ANIMADVERSIO.—Reprensión, castigo, advertencia. (D. 47, 10, 7, 1. D. 50, 16, 131, 1.)

ANIMALIA.—Animales, objeto de derecho, con consideración jurídica distinta según su condición de domésticos, domesticados o salvajes. (D. 50, 16, 235.) Vid. ANIMALIA DOMITA. ANIMALIA QUAE COLLO DORSOVE DOMANTUR. ANIMALIA QUAE PECUDUM NUMERO SUNT.

ANIMALIA DOMITA.—Animales amansados o domesticados, que en opinión de los juristas de la escuela proculayana serían los únicos con categoría de *res mancipi*; son susceptibles de propiedad y pasan a ser *res nullius* cuando pierden el *animus revertendi* tras haber abandonado la casa del dueño. Vid. RES MANCIPI. ANIMUS REVERTENDI.

ANIMALIA QUAE COLLO DORSOVE DOMANTUR.—Animales que se domestican por el cuello y lomo, animales de tiro y carga cual los bueyes, asnos, mulos y caballos, que integran una de las categorías de *res mancipi*. (G. 2, 15, 16.) Vid. RES MANCIPI.

ANIMALIA QUAE PECUDUM NUMERO SUNT.—Animales que se suelen considerar no individualmente, sino un rebaño, integrando la categoría de ganado; su muerte era castigada por la *lex Aquilia*. (I. 4, 6, 9.)

ANIMUS.—Animo, intención, voluntad interna en el sujeto de un negocio jurídico, al que el derecho considera como

ANIMUS ALIENA — ANIMUS INIURIAE

requisito indispensable para la validez de ciertos actos o negocios jurídicos, así como para la represión de otros de carácter ilícito. Su máxima transcendencia la adquiere en materia contractual.

ANIMUS ALIENA NEGOTIA GERENDI.—Vid. ANIMUS NEGOTIA ALIENA GERENDI.

ANIMUS ADIMENDI.—Intención evidente de revocar un legado, deducida del hecho de enajenar el propio testador el objeto del mismo y que constituye una causa de invalidez de los legados con posterioridad a su otorgamiento. (D. 34, 4.) Vid. LEGATUM.

ANIMUS COEUNDAE SOCIETATIS.—Intención común de las personas que celebran un contrato de sociedad de integrar ésta; también se le denomina *affectio societatis*. Es requisito esencial para la existencia de la *societas*. (D. 17, 2, 31.) Vid. SOCIETAS.

ANIMUS CONTRAHENDAE SOCIETATIS.—Intención exigida a las partes que intervienen en un contrato de sociedad de integrar ésta; también se le denomina *affectio societatis* y constituye un requisito esencial para la misma. (D. 18, 2, 44.) Vid. SOCIETAS.

ANIMUS DERELIQUENDI.—Intención precisa e inequívoca en el propietario de abandonar la cosa, renunciando a su propiedad. De darse, el objeto pasará a ser *res derelictae*, y con ello, susceptible de ocupación. (I. 2, 1, 47. D. 45, 3, 36. D. 41, 7.) Vid. RES DERELICTAE.

ANIMUS DOMINI REM SIBI HABENDI.—Intención de tener una cosa como de su propiedad o hacerla suya, por parte de quien entra en posesión de ella. Constituye un requisito esencial en la ocupación. Vid. OCCUPATIO.

ANIMUS DOMINII TRANSFERENDI ET ADQUIRENDI DOMINII.—Intención o voluntad de las partes que intervienen en un acto traslativo de la propiedad de transmitir y adquirir ésta, recíprocamente. (D. 41, 1, 9, 3. I. 2, 1, 40.)

ANIMUS DONANDI.—Intención de realizar una donación, una liberalidad a título gratuito, por parte de la persona que se desprende de una cosa de su patrimonio para que pase a enriquecer el de quien la recibe; constituye un requisito esencial en los negocios jurídicos *donationis causa*. (D. 39, 5, 34.) Vid. DONATIO.

ANIMUS FURANDI.—Intención consciente de cometer un *furtum*; sin ella, en la última fase del derecho romano la simple aprehensión de una cosa ajena o manipulación sobre ella, no constituye hurto. (D. 9, 2, 41, 1.) Vid. FURTUM.

ANIMUS INIURIAE FACIENDI.—Intención por parte del autor de un delito de injuria de ofender a la víctima, y que en el derecho clásico constituye un requisito esencial para la existencia de este delito. Vid. INIURIA.

ANIMUS LUCRIFACIENDI — ANNUS COEPTUS

ANIMUS LUCRIFACIENDI.—Intención o deseo consciente de obtener un lucro o ganancia. (D. 41, 1, 5, 5. 9, 8.) Vid. LUCRUM.

ANIMUS NEGOTIA ALIENA GERENDI.—Intención manifiesta del gestor de obrar por la persona por quien actúa, y que constituye un requisito esencial para la existencia del cuasi-contrato de gestión de negocios. (D. 3, 5.) Vid. NEGOTIORUM GESTIO.

ANIMUS NOVANDI.—Intención de novar, esto es, de extinguir una obligación antigua por otra nueva en la que se varía algún elemento de la anterior. En el derecho justiniano constituye un requisito esencial para la existencia de la novación. (D. 46, 2, 30.) Vid. NOVATIO.

ANIMUS OBLIGANDI.—Intención de obligar por parte de quien rige el patrimonio o negocio de otro y que constituye un requisito para la existencia de la *negotiorum gestio*. (D. 3, 5.) Vid. NEGOTIORUM GESTIO.

ANIMUS POSSIDENDI.—Intención de poseer una cosa por su propia cuenta, y que constituye un requisito esencial, con el *corpus*, para la posesión. (D. 41, 2, 3, 8.) Vid. POSSESSIO.

ANIMUS REVERTENDI.—Hábito normalmente existente en los animales domesticados de volver a la casa de sus dueños, y que mientras subsista determina no pierde el propietario su derecho sobre ellos y no sean susceptibles de ocupación por otro; al perderlo se convertirán en *res nullius* (D. 2, 68. D. 41, 1, 5. D. 41, 2, 47.)

ANIMUS TENENDI.—Intención o voluntad de detentar una cosa por su propia cuenta, y que no debe ser confundido con el *animus possidendi*.

ANNALES.—Anales, historias o relatos escritos por años.

ANNALES MAXIMI.—Recopilación o lista de los magistrados supremos, confeccionada en época de Augusto, basándose en otras anteriores. También se le denomina *liber annalis*.

ANNALIS.—Anual. (D. 38, 17, 2, 43.)

ANNICULI CAUSAE PROBATIO.—Vid. CAUSAE PROBATIO ANNICULI.

ANNONA.—Viveres, provisiones para un año. (D. 48, 12. C. 1, 52. C. 11, 25. C. 10, 16.) Vid. PRAEFECTUS ANNONAE. CURA ANNONAE.

ANNUA LEGATA.—Vid. LEGATUM ANNUI.

ANNUS.—El año; los trescientos sesenta y cinco días.

ANNUS COEPTUS PRO COMPLETO HABETUR.—Aforismo o regla jurídica expresiva, que en el cómputo del tiempo el año iniciado se tiene por completo.

ANNUS CIVILITER — ANTIPATER (CAELIUS)

ANNUS CIVILITER.—Año contado día por día; transcurridos los trescientos sesenta y cinco días. (D. 50, 16, 134.)

ANNUS CONTINUUS.—Período de tiempo de un año, computado a partir de una fecha determinada, tomando en consideración todos sus días. (D. 40, 7, 40, 2.)

ANNUS UTILIS.—Período de tiempo de un año, computado a partir de una fecha determinada, pero no tomando en consideración todos los días naturales, sino sólo aquellos no considerados inhábiles, por una determinada causa. (D. 21, 1, 55. D. 44, 3, 1. C. 2, 20, 8.)

ANQUISITIO.—Acusación formulada por el magistrado en la primera de las *contiones* que precedían a la reunión del pueblo en comicios.

ANSPRUCH.—Pretensión; expresión germana adoptada por la pandectística alemana en el pasado siglo como noción intermedia entre *actio* como derecho subjetivo y *actio* como derecho subjetivo del individuo frente al Estado o facultad de derecho público; adoptada por la dogmática romanística moderna en sus elaboraciones doctrinales.

ANTAEUS. — Jurista inidentificado, posiblemente Ateius. (D. 39, 3, 14.)

ANTAPOCHA.—Vid. APOCHA.

ANTESTATIO.—Momento procesal, en los sistemas de las acciones de la ley y del procedimiento formulario, en que eran requeridos testigos para que presenciasen y diesen fe de la invitación del demandante al demandado de acompañarle ante el magistrado seguidamente o de que presente un *vindex*.

ANTESTATUS.—Personaje que mencionan algunas fuentes como interviniendo en la *mancipatio*, y que, según parece, tendría por misión convocar a los testigos y al *libripens*. Bajo el Imperio sería uno de los cinco testigos, el primero de ellos, necesarios para la mancipación y para la elaboración de un testamento *per aes et libram*. (C. 1, 38, 1.)

ANTHIANUS.—Vid. FURIUS ANTHIANUS.

ANTICHRESIS.—Anticresis; convención o pacto en cuya virtud el acreedor pignoraticio percibe los frutos de la cosa pignorada, propiedad del deudor, que se encuentra en su poder, con la finalidad de irlos aplicando a la satisfacción de los intereses devengados por su crédito. (D. 20, 1, 11, 1.)

ANTIDORUM.—Remuneración o retribución; entrega de un don. (D. 5, 1, 21, 11.)

ANTINOMIA.—Antinomia; oposición entre preceptos legales; contradicciones. (C. 1, 17, 8.)

ANTIPATER (CAELIUS).—Jurista del siglo I antes de Jesucristo, contemporáneo de Q. Aelius Tubero, más destacado como historiador.

ANTIQUITATES IURIS — APOTHEOSIS

ANTIQUITATES IURIS.—Denominación con que tradicionalmente se designaba por los autores a la parte de la Historia del Derecho llamada Historia interna o historia de las instituciones jurídicas, frente a la externa o *historia iuris*.

ANTIQUO.—Antiguo; expresión abreviadamente inserta en las tablillas de las votaciones comiciales mediante una A, por la que se indicaba la voluntad contraria a la aprobación del proyecto o proposición presentado, por estimar debía subsistir el estado anterior. Vid. UTI ROGAS.

ANTIQUUM IN CADUCIS.—Vid. IUS ANTIQUUM IN CADUCIS.

ANTISTIUS.—Vid. LABEO.

ANULABILIDAD.—Expresión con la que los autores modernos designan una forma de invalidez de los negocios jurídicos. Supone que alguien tiene la posibilidad de impugnar la eficacia o validez del acto o negocio que en sí no es nulo; es, pues, una nulidad potencial.

APARCERIA.—Vid. COLONIA PARTIARIA.

APERTURA DEL TESTAMENTO.—Acto de dar a conocer el contenido de un testamento, que siendo en un principio un acto privado, se transformó en público y de carácter fiscal a partir de la *lex Iulia vicessimaria*, que establecía un impuesto del 5 por 100 sobre las herencias. Probablemente la apertura tenía lugar en la oficina de recaudación del impuesto, a los tres o cinco días del fallecimiento del testador, en presencia de los testigos testamentarios, que reconocerían sus sellos, siendo leído y copiado, debiendo conservarse copia en los archivos. (Paul. 4, 6.) Vid. LEX IULIA VICESIMARIA. VICESSIMA HEREDITATIS.

APOCHA.—Documento escrito o justificante de haber satisfecho lo adecuado. (D. 46, 4, 19, 1. C. 4, 21, 19. C. 10, 22.)

APOCHAS REDDERE.—Obligación de entregar los recibos de haber satisfecho los impuestos que pesaban sobre el enfiteuta. Vid. EMPHYTEUSIS.

APOKERYISIS.—Institución griega sobre cuya admisión en derecho romano se discute. Vid. ABDICATIO LIBERORUM.

APOLIDES.—Desterrados o exilados. (D. 31, 1, 1, 3. D. 48, 19, 17, 1.)

APOSTATA.—Apóstata; el que niega la fe católica. (C. 1, 7.)

APOSTOLI.—Autos de remisión de un proceso a un tribunal superior en virtud de apelación, en la época del procedimiento extraordinario. (D. 49, 6. D. 50, 16, 106, 1.) Vid. LIBELLI DIMISSORIAE. LITTERAE DIMISSORIAE.

APOTHEOSIS.—Apoteosis; ceremonia de triunfo o deificación; colocación entre los dioses.

APPARITOR — AQUA ET IGNI INTERDICTO

APPARITOR.—Alguacil, empleado o subalterno asalariado del Estado romano que tenía por misión acompañar o preceder a los magistrados y cumplir y hacer cumplir sus órdenes; posteriormente formaron parte de la burocracia judicial y son encargados de ejecutar las decisiones jurisdiccionales de los magistrados durante el procedimiento extraordinario. Solían agruparse en *collegia*. (C. 12, 52-59.)

APPARITORES.—Vid. APPARITOR.

APELLARE.—Apelar. (D. 50, 16, 59.) Vid. APPELLATIO.

APPELLATIO.—Apelación; acto por el cual un litigante acude ante la jurisdicción o tribunal superior al que ha pronunciado la decisión o sentencia que estima desfavorable, a fin de conseguir su reforma o anulación. En el procedimiento de las acciones de la ley y en el formulario no existe un sistema de apelación; en el extraordinario, al existir una jerarquía judicial, fue organizado, pudiéndose entablar oralmente por las partes en el momento de notificárseles la resolución recaída en el pleito, o bien por escrito, haciendo uso de los denominados *libelli appellationi*. (Paul. 5. 32-37. D. 49, 1. D. 49, 4. D. 49, 5. D. 49, 12. C. 7, 62.) Vid. DIES FATALES.

APPENDIX.—Denominación dada en la edición de Krüger del *Corpus iuris civilis* a la masa o *pars postpapiniana*. Vid. PARS POSTPAPINIANA.

APPIUS CLAUDIUS.—Decenviro, uno de los redactores de la Ley de las XII Tablas, citado como jurista por Pomponio. (D. 1, 2, 2, 24.)

APPIUS CLAUDIUS CAECUS CENTEMMANUS.—Jurista, censor el 312 a. de C., cónsul el 307 y 296; se le atribuye una obra, *De usurpationibus*. (D. 1, 2, 2, 36. D. 3, 1, 1, 5.)

APPLICATIO.—Acto mediante el cual fijaba su residencia en Roma el ciudadano de una población aliada de ésta, colocándose al propio tiempo en situación de cliente, bajo la protección de un ciudadano romano.

APUD IUDICEM.—Nombre con que se designa la segunda fase del procedimiento ordinario, del *ordo iudiciorum privatorum*, bajo las formas procesales del procedimiento de la *legis actiones* y *per formulam*, que se desarrolla ante el *iudex* o *arbiter* designado al efecto y en la que se practica la prueba de las respectivas pretensiones de las partes y se le pone fin al proceso mediante la sentencia. Indebidamente se le ha denominado también fase *in iudicio*. Vid. IN IURE.

AQUA ET IGNI INTERDICTO.—Pena de excomunión política que separa al reo del culto y del hogar nativo, colocándolo fuera de la protección de las leyes, con pérdida de los derechos de ciudadanía; fue la penalidad que, poco a poco, sustituyó a la pena de muerte. (D. 1, 128. D. 4, 5, 5. D. 37, 1, 13. D. 48, 19, 2. D. 48, 10, 33.)

AQUA — ARBITRATUS

AQUA.—Agua. (D. 39, 3.)

AQUA AESTIVA.—Agua de verano. (D. 43, 20.) Vid. INTERDICTUM DE AQUA AESTIVA.

AQUA COTTIDIANA.—Agua cotidiana. (D. 43, 20.) Vid. INTERDICTUM DE AQUA COTTIDIANA.

AQUA DIURNA.—Agua que se toma o se aprovecha durante el día; contenido de una servidumbre predial. (D. 39, 3, 10, 1. 17.) Vid. SERVITUS AQUA DIURNA.

AQUA NOCTURNA.—Agua que se toma o aprovecha durante la noche; objeto de una servidumbre predial. (D. 39, 3, 10, 1. 17.) Vid. SERVITUS AQUA NOCTURNA.

AQUA PERENNIS.—Aguas perennes. (D. 43, 30.)

AQUA PLUVIA ARCENDA.—Agua de lluvia. (D. 39, 3.)

AQUA PRO FLUENS.—Agua corriente de los ríos públicos que tiene la consideración de *res extra commercium*. Cosa común. (D. 1. 8, 2, 1.)

AQUA SALIENS.—Agua dimanante de una fuente, agua saliente. (D. 50, 16, 79, 2.)

AQUA VIVA.—Agua viva, perenne. (D. 43, 24, 11.)

AQUAE DUCTUS.—Vid. SERVITUS AQUAE DUCTUS.

AQUAE HAUSTUS.—Vid. SERVITUS AQUAE HAUSTUS.

AQUILA.—Vid. IULIUS AQUILA.

AQUILIA.—Vid. LEX AQUILIA.

AQUILIANA STIPULATIO.—Vid. STIPULATIO AQUILIANA.

AQUILIUS.—Vid. GALLUS AQUILIUS.

ARA LEGIS HADRIANAE.—Inscripción inserta en una lápida descubierta en Túnez en 1896 sobre un altar del culto imperial y que contiene una carta a los procuradores imperiales interpretativa de una *lex Hadriana* sobre *saltus*. (C. I. L., 1, 1.409.)

ARBITER.—Arbitro. Como sinónimo de juez, *iudex*, individuo designado en cada caso concreto por las partes que litigan o por el magistrado, ante quien se desarrolla la fase *apud iudicem* del procedimiento civil ordinario en la época del sistema de las *legis actiones* o *per formulam*. Frente a la jurisdicción estatal, en la última fase del derecho romano, individuo o persona elegida amigablemente por las partes que discrepan sobre la apreciación de un hecho o relación jurídica o tienen entre sí una cuestión litigiosa, a fin de que resuelva la diferencia sin intervención del magistrado que representa la jurisdicción oficial. (D. 4, 8. C. 2, 55.) Vid. IUDEX.

ARBITRATUS.—Arbitrio, juicio, decisión. Vid. ARBITRIUM.

ARBITRATUS ARBITRI — ARGENTARIUS

ARBITRATUS ARBITRI.—Vid. **ARBITRUM ARBITRI.**

ARBITRATUS BONI VIRI.—Vid. **ARBITRIUM BONI VIRI.**

ARBITRATUS IUDICIS.—Vid. **ARBITRIUM IUDICIS.**

ARBITRATUS PRAETORIS.—Vid. **ARBITRIUM PRAETORIS.**

ARBITRIUM.—Juicio emitido por un juez o árbitro; arbitrio, facultades de apreciación que corresponden a un juez o a determinadas autoridades.

ARBITRIUM ARBITRI.—Decisión o resolución emitida por un árbitro o particular designado para zanjar una cuestión litigiosa. (D. 4, 8, 44.)

ARBITRIUM BONI VIRI.—Arbitraje o decisión de un hombre de bien, es decir, intervención de una persona de confianza de las partes para que conforme a su sano juicio resuelva sobre una cuestión que le encomiendan. (D. 17, 19, 35. D. 18, 1, 57.)

ARBITRIUM HONORARIUM.—Arbitraje, decisión o resolución que emana de un magistrado, y que según algunos autores existió en derecho romano desde la época de la Ley de las XII Tablas.

ARBITRIUM IUDICIS.—Decisión o resolución emanada de un juez. En el procedimiento formulario indica la facultad reconocida al juez en la fórmula de poder decidir conforme a su criterio acerca de las pretensiones concretadas en ella por las partes. En el procedimiento extraordinario, facultades de apreciación del juez. (D. 2, 1, 10, 1. D. 16, 3, 5, 2.)

ARBITRIUM LITI AESTIMANDAE.—Procedimiento arbitral de liquidación de créditos no pecuniarios u objetos litigiosos, cuyos detalles son mal conocidos. Constituía un trámite previo para el ejercicio de la *manus iniectio* y para la ejecución de sentencias en determinados casos.

ARCA.—Arca, caja; fisco, tesorería. (D. 16, 3, 26. C. Th. 11, 28, 27. C. 10, 72, 13.)

ARCA COMMUNIS.—Caja común, existente en las corporaciones.

ARCADIUS.—Vid. **AURELIUS ARCADIUS CHARISIUS.**

ARCARIA NOMINA.—Vid. **ARCARIUM NOMEN.**

ARCARIUM NOMEN.—Inscripción que figura en el *Codex accepti et expensi* llevado por el *paterfamilias*, distinta de los *nomina transcriptitia*; es una inscripción de caja que no constituye por sí obligación, pero hace prueba de una obligación contraída. (G. 3, 132. 133.)

ARCARIUS.—Tesorero o cajero público. (D. 40, 5, 41, 17. C. 10, 72.)

ARGENTARIUS.—Banquero, cambista, individuo dedicado profesionalmente a operaciones sobre dinero y mercancías,

ARISTO (TITIUS) — ARS LIBERALIS

depósitos, cambios de monedas, apertura y anticipos de créditos, etc. (l. 3, 22. D. 2, 13, 4, 1. D. 42, 5, 24, 2. Nov. 136.)

ARISTO (TITIUS).—Jurista del siglo I d. de C., posiblemente sabiniano, discípulo de Cassio, consejero de Trajano y migo de Plinio el Joven: escribió tratados de *ius civilis* *Ad Vite-llium*, *Ad Sabinum* y *Ad Cassium*. *Notae ad posteriores La-beonis* y *Decreta Frontina*. (D. 7, 1, 7, 3. D. 7, 8, 6.)

ARMILLAE.—Brazaletes de oro que llevaban los militares, regalo de los generales. D. 34, 2. 25. 10.)

ARRA.—Arra, garantía, señal; cantidad de dinero o cosas entregadas en garantía o seguridad del cumplimiento de lo convenido o pactado, de tal forma que caso de incumplimiento se reputan pérdidas por quien las entregó como deudor, y que en el supuesto de realizarse el negocio que afianzaban se estiman como anticipo de la cantidad debida. De otra parte, la misión de las arras puede ser muy diversa, desempeñando un papel probatorio de la celebración del negocio, medio de retractación, pago anticipado, etc. (l. 3, 23, pr. D. 18, 1, 35, pr. C. 4, 21, 17.) Vid. **ARRAE SPONSALITIA**.

ARRABO.—Arra. Vid. **ARRA**.

ARRAE SPONSALITIAE.—Arras entregadas con ocasión del contrato de esponsales, *sponsalia*, conforme a una práctica oriental introducida en el derecho postclásico para garantizar la promesa de futuro matrimonio, constituyendo una sanción en caso de incumplimiento, pues si incumplía el novio perdía la cantidad entregada, y si la prometida, debía devolver el cuádruplo o el doble, según las épocas. (C. 5, 1. C. 5, 2. un.) Vid. **SPONSALIA**. **ARRA**.

ARRAE CONFIRMATORIA.—Arras entregadas como garantía por el propio deudor o manera de fianza, y que perdería en el supuesto de incumplimiento de lo prometido o debido. Vid. **ARRA**.

ARRENDAMIENTO.—Vid. **LOCATIO CONDUCTIO**.

ARRHA.—Vid. **ARRA**.

ARRHABO.—Vid. **ARRA**.

ARRIANUS.—Jurista del s. II d. de C.; tal vez escribió bajo Adriano, mencionado por Ulpiano y Paulo, autor de *De interd-ictis libri*. (D. 5, 3, 11. D. 43, 3, 1, 4.)

ARRIUS MENANDER.—Vid. **MENANDER**.

ARROGATIO.—Vid. **ADROGATIO**.

ARS BONI ET AEQUI.—Arte de lo bueno y de lo justo o equitativo, esto es, el derecho en opinión del jurista Celso. (D. 1, 1, 1, pr.)

ARS GRAMMATICA.—Vid. **FRAGMENTA DOSITHEANA**.

ARS LIBERALIS.—Arte o profesión liberal. (D. 50, 5, 10, 2. D. 5, 9, 4, 2.)

ARTICULEIANUM — ATILICINUS

ARTICULEIANUM.—Vid. SENATUS CONSULTUM ARTICULEIANUM.

AS.—Moneda romana de cobre de doce onzas. También unidad integrada por un todo divisible en partes, cual el patrimonio que integra una herencia. (G. 1, 122. 2, 225. 3, 174. 4, 14. D. 20, 6, 9. D. 34, 9, 2.)

AS HEREDITARIO.—As hereditario o patrimonio que integra una herencia, para su adjudicación por partes se dividía en 12 *unciae*. (D. 28, 2, 19. D. 28, 5, 13; 17.)

ASAMBLEAS POPULARES.—Vid. COMITIA.

ASOCIACIONES.—Personas jurídicas o sociales integradas por una agrupación de personas individuales unidas para la consecución de un fin lícito, constituyendo una entidad superior con personalidad o capacidad jurídica distinta de los componentes, susceptible de ser titular de derechos y obligaciones. Vid. UNIVERSITAS PERSONARUM.

ASPERITAS.—Aspereza, severidad, rigor, crueldad. (D. 1, 6, 1, 2.)

ASSESSORES.—Personas que asesoraban a un magistrado, y que con tal carácter formaban parte de su séquito, o formaban parte del *consilium* del emperador. (D. 1, 22. C. 1, 51.)

ASSIDUI.—Individuos que en la organización serviana de los *comitia centuriata* debían satisfacer impuestos por tener una capacidad económica o patrimonial superior a 1.500 ases.

ASSIDUUS.—Vid. ASSIDUI

ASSIGNATIO.—Modo de adquirir la propiedad en virtud de una providencia o mandato de un magistrado con facultades para ello. Vid. ADSIGNATIO.

ASSIGNATIO LIBERTORUM.—Innovación introducida en época del emperador Claudio, consistente en la facultad reconocida al padre de poder en su testamento asignar a uno sólo de sus hijos el ser titular del derecho que tenían en general todos los descendientes de un patrono de heredar a sus libertos. (I. 3, 8. D. 38, 4. D. 50, 16, 107.)

ATEIUS (CAIUS).—Jurista del siglo I a. de C., discípulo de Servius Sulpicius Rufus. (D. 1, 2, 2, 44.)

ATEIUS CAPITO (CAIUS).—Jurista, fundador de la denominada escuela sabiniana, partidario de Augusto y acomodaticio a su política, cónsul el 5 d. de C., murió el 22; discípulo de Ofilius. Se citan entre sus obras *De pontificio iure libri VII*, *De officio senatorio liber singularis* y los *Coniectaneorum libri IX*. (D. 1, 2, 47.)

ATILICINUS.—Jurista del s. I de C., discípulo de Proculus, reiteradamente citado por los representantes de las escuelas sabiniana y proculeyana, posiblemente adherido a la primera. (D. 3, 3, 43, 5.)

ATILIUS SAPIENS — AUCTORITAS PATRUM

ATILIUS SAPIENS (PUBLIUS).—Jurista del s. III a. de C., así citado erróneamente por Pomponio, y que debe identificarse como L. Acilius, intérprete de las XII Tablas. (D. 1, 2, 2, 28.)

ATRIENSES.—Atriaro o atriense es el esclavo que el señor colocaba al frente de los demás. (D. 50, 16, 203, 1. D. 33, 7, 8, 1.)

ATRIUM.—Atrio, pieza rectangular que integraba en un principio la única habitación de la vivienda romana, en la cual se realizaban todos los quehaceres domésticos, encontrándose a la vez cocina y altar residencia de los dioses lares. (D. 7, 1, 13, 7.)

AUCTIO.—Venta pública, venta efectuada en pública subasta. (D. 41, 4, 2, 8. C. 10, 3, 5.)

AUCTOR.—Autor, actor; predecesor en una relación o titularidad jurídica; quien presta su concurso en un acto o negocio jurídico de una persona no plenamente capaz; aquel por cuya autoridad, consejo o instancia se realiza alguna cosa; etc. (D. 39, 3, 11, 1. D. 50, 17, 175, 1. D. 50, 17, 137.)

AUCTORATUS.—Individuo, contratado por un lanista para figurar en los juegos circenses, que permaneciendo de derecho ciudadano y libre, sufría de hecho una disminución en su consideración, porque caía en una situación de cuasiesclavitud, pues era susceptible de ser robados en perjuicio del empresario de los juegos. Desaparecería tras la prohibición de los juegos por Constantino.

AUCTORITAS.—Autoridad; poder; potestad; jurisdicción; seguridad; garantía y asistencia que debe el enajenante al adquirente de una cosa por *mancipatio* frente a las terceras personas que pretendan tener sobre tal cosa un derecho real o reivindicarla como propietario. (D. 1, 18, 19, 1. D. 36, 1, 5. Vat. fr. 10. Paul. 2, 17, 1, 3. D. 21, 2, 76.) Vid. ACTIO AUCTORITATIS.

AUCTORITAS INTERPOSITIO.—Acto por el cual el tutor completaba la capacidad del pupilo *infantiae maior*, con vistas a celebrar negocios que por sí no podía contraer. Originalmente había de hacerse en forma solemne y conforme a términos rituales, en presencia del pupilo y en el mismo momento de la celebración del negocio, lo que con posterioridad cayó en desuso. (I. 1, 21. D. 26, 7, 18. D. 26, 8.)

AUCTORITAS PATRIS.—Autoridad derivada de la asistencia o concurso que el padre de familia debía, desde el punto de vista religioso, prestar al voto o promesa del hijo o del esclavo para que tuviese fuerza obligatoria. Autorización paterna. (D. 23, 2, 9, pr.)

AUCTORITAS PATRUM.—Autoridad dada por el Senado, esto es, ratificación por la asamblea senatorial de la ley votada por los comicios. También, la adhesión del Senado al proyecto de ley presentado por un magistrado.

AUCTORITAS PRINCIPI — AULUS AGERIUS

AUCTORITAS PRINCIPI.—Autoridad del príncipe o emanada del emperador. A partir de Augusto se reconoció a ciertos jurisconsultos la facultad o derecho de emitir dictámenes con autoridad imperial: *ex auctoritate principis*, con lo que en ocasiones sus respuestas o dictámenes equivalían a una decisión imperial. Vid. IUS RESPONDENDI.

AUCTORITAS SENATUS.—Vid. SENATUS AUCTORITAS.

AUCTORITAS TUTORIS.—Cooperación o asistencia debida por el tutor al pupilo para que determinados actos realizados por éste tengan efectividad jurídica. (I. 1, 21. D. 26, 8.) Vid. AUCTORITAS INTERPOSITIO.

AUCTORITAS VENDITORIS.—Garantía debida por el vendedor que ha mancipado una cosa en favor del comprador, asegurándole la quieta y pacífica posesión de la misma frente a los terceros que traten de reivindicarla o tener sobre ella un derecho real. Vid. ACTIO AUCTORITATIS.

AUDIENTIA EPISCOPALIS.—Vid. EPISCOPALIS AUDIENTIA.

AUDITOR.—Oyente, estudiante, discípulo de un jurista.

AUDITORIUM.—Auditorio; la escuela o centro de enseñanza. También, audiencia o lugar especialmente habilitado para la administración de justicia. (D. 1, 22, 5. D. 4, 4, 18, 1. D. 36, 1, 23. C. 7, 16, 4.)

AUFIDIUS CHIUS.—Jurista del s. I. d. de C., contemporáneo de Atilicinus. (Vat. fr. 77.)

AUFIDIUS NAMUSA.—Jurista del s. I a. de C., discípulo de Servius Sulpicius Rufus; recogió en sus *Digestorum libri CXL* los escritos de los discípulos de su maestro. (D. 1, 2, 2, 44.)

AUFIDIUS TUCCA.—Jurista del s. I. a. de C., discípulo de Servius Sulpicius Rufus. (D. 1, 2, 2, 44.)

AUGUR.—Augur, agorero, magistrado sacerdotal existente desde la época monárquica, encargado de indagar la voluntad de los dioses mediante los auspicios, el canto y el apetito de las aves sagradas, por sus vísceras, etc. (C. 9, 18, 5.)

AUGURES.—Vid. AUGUR.

AUGUSTUS.—Augusto; el emperador, título honorífico del más alto magistrado del imperio; en las inscripciones, A. Durante el imperio absoluto o Bajo Imperio y en virtud de la organización Diocleciano-Constantiniana, título que llevaba cada uno de los emperadores colocados al frente de las dos partes en que se dividió el imperio: *orientis* y *occidentis*; estos *duo augusti* se indican en las inscripciones abreviadamente A. A.

AULUS AGERIUS.—Aulo Agerio, nombre convencional tradicionalmente dado por los jurisconsultos, en la exposición de casos jurídicos prácticos, a quien se hace figurar como demandante en un proceso o litigio. (G. 4, 34. 36. 40. 41. 47.)

AULUS OFILIUS — AUTHENTICA

119. 131. 136. 137. D. 46, 4, 18, 1.) Vid. NUMERIUS NEGIDIUS.

AULUS OFILIUS.—Vid. OFILIUS.

AURELIUS ARCADIUS CHARISIUS.—Jurista del s. IV d. de C., autor de *De muneribus civilibus liber singularis*, *De officio praefectus praetorio lib. sing.*; *De testibus lib. sing.* (D. 1, 11, 1.)

AUREUS.—Moneda romana de oro de la época imperial, de valor variable, alrededor de los 1.000 sestericios, siendo reemplazada desde Constantino por el *solidus aureus*. (I. 3, 7, 3. I. 3, 19, 5, 5.)

AUREUS SOLIDUS.—Vid. SOLIDUS AUREUS.

AURUM CORONARIUM.—Canon denominado de oro coronario, debido durante el Imperio al príncipe, y que constituía uno de los ingresos extraordinarios del Estado. (C. 1, 9, 17. C. 10, 76.)

AURUM LUSTRALE.—Canon o tributo que debían satisfacer cierta categoría de artesanos cada cinco años. (C. 11, 1, 1.) Vid. COLLATIUM LUSTRARUM.

AURUM NEGOTIATORUM.—Vid. AURUM LUSTRALE.

AURUM OBLATICIUM.—Vid. OBLATIVA MUNERA.

AURUM SIGNATUM.—Oro acuñado, dinero. (D. 34, 2, 27, 4.)

AURUM TIRONICUM.—Impuesto existente en la época del Imperio absoluto, que gravaba a los reclutas no llamados a filas.

AUSPICIUM.—Auspicio, predicción del futuro. (C. 6, 36, 8.) Vid. IUS AUSPICIORUM.

AUSENCIA.—Vid. ABSENTIA REI PUBLICAE CAUSA.

AUTHENTICA.—Auténticas; denominación dada por los glosadores a los extractos de las nuevas constituciones o Novelas de Justiniano, insertadas por ellos en el Código a continuación de las respectivas constituciones imperiales modificadas por ellas. Vid. CODEX IUSTINIANI REPETITAE PRAELECTIONIS.

AUTHENTICA SACRAMENTA PUBERUM.—Nueva constitución o novela en la que se ordena que el juramento de una persona *púber* puede convalidar actos jurídicos anteriores nulos. Fue dictada por el emperador bárbaro Federico I y adosada por los glosadores al Código justiniano.

AUTHENTICA HABITA.—Extracto de constituciones bárbaras del emperador Federico I, insertas por los glosadores en el Código justiniano, y que hacen referencia a la ordenación y jurisdicción de los Estudios.

AUTHENTICA SI QUA MULIER.—Novela o nueva constitución inserta en el Código de Justiniano, declarando nulas las

AUTHENTICUM — AVULSIO

intercesiones realizadas por mujeres casadas en favor de sus maridos. (C. 4, 29, 22.)

AUTHENTICUM.—Colección de extractos de constituciones imperiales correspondientes a los años 535 a 556 d. de C., reproducidas las latinas y traducidas las griegas al latín, así denominada por los comentaristas en el s. XIII para distinguirlas del llamado *Epitome Iuliani*.

AUTODEFENSA.—Forma elemental de protección y de reacción contra el intento de violación o desconocimiento de nuestros derechos subjetivos, que desaparece al organizarse la justicia como función del Estado.

AUXILIUM.—Auxilio, socorro, asistencia. Vid. IUS AUXILII.

AUXILIUM PLEBIS.—Protección o auxilio de la clase plebeya, una de las misiones o funciones de los tribunos de la plebe. Vid. TRIBUNI PLEBIS.

AVENTINUS.—Aventino, uno de los siete montes de Roma y lugar a donde según la tradición se retiró la población plebeya en sus luchas reivindicatorias frente a los patricios. (D. 1, 2, 2, 24.)

AVULSIO.—Avulsión; denominación dada a un tipo de accesión de cosas inmuebles, constitutivo de un modo de adquirir la propiedad de los trozos de tierras arrancados o separados de un fundo por la corriente impetuosa de un río, depositados en un predio de propiedad distinta a la del fundo segregado en favor del propietario al que se adicionan. La accesión no tenía lugar hasta que las plantas transportadas en la porción de tierra no hubieren enraizado en el nuevo lugar, o por el tiempo transcurrido fuese imposible distinguir lo anexionado. Por extensión, se denomina también *avulsio* al trozo de terreno transportado. (I. 2, 1, 21. D. 41, 1, 7.) Vid. ACCESSIO.

B

BALUCA.—Oro aún no acrisolado ni en lingotes. (C. 11, 7, 1, 1.)

BALLISTAE.—Ballestas, máquinas de guerra mediante las cuales se lanzaban piedras y vigas, con un ángulo de 45 grados.

BALLISTARIUS.—Ballestero, el encargado de usar la ballesta en la guerra. (D. 50, 6, 7.) Vid. **BALLISTAE**.

BANQUERO.—Vid. **ARGENTARIUS**.

BALNEUM.—Sala de baños públicos. (D. 19, 2, 30. D. 32, 55, 3.)

BAPHEUS.—Tintorero. (C. 11, 8, 2, 1.)

BAPTISMA.—Bautismo. (C. 1, 6.)

BARBARI.—Denominación con la que los romanos designaban a los habitantes y pueblos situados fuera de sus fronteras y con los que no tenían relaciones normales. Posteriormente, durante el Imperio, designa igualmente a los que sometidos y viviendo dentro del Imperio gozan de una condición inferior al resto de la población libre. (D. 48, 20, 6. D. 49, 16, 5, 6.)

BASILICA.—Basílica, edificio imperial o real; lugar donde se administra justicia en la época del Imperio. (D. 34, 2, 43, 4.)

BASILICAS.—La más importante de las compilaciones jurídicas bizantinas postjustinianas, iniciada por el emperador Basilio el Macedonio y publicada por su hijo León el Filósofo (888-911), redactada en griego, dividida en 60 libros, y éstos en títulos, capítulos y párrafos, resumiendo sistemáticamente las diversas materias esparcidas por la distintas partes del *Corpus iuris civilis*. Para su redacción no se tuvo presente los originales justinianos, sino las reelaboraciones bizantinas en griego: paráfrasis de las Instituciones de Teófilo y los Índices del Digesto y Código. A partir del siglo X fue completada por los escolios, notas, ejemplos y comentarios tomados de los juristas anteriores o contemporáneos. Vid. **EGLOGA**. **PROKIRON**. **PROMPTUARIUM**. **EXABIBLOS**. **SCOLIA**.

BASTAGARII.—Mozos de carga; portadores sobre los hombros. (C. 11, 8, 4, 1.)

BELLUM ITALICUM.—Guerra sostenida entre Roma y los aliados itálicos en pro de la equiparación social y política durante los siglos II y I a. de Jesucristo.

BELLUM SOCIALE.—Vid. **BELLUM ITALICUM**.

BENE DICTORUM — BENEFICIUM

BENE DICTORUM.—Nombre de un libro del jurista Cascelio sobre los dichos oportunos, conservado al redactarse el Digesto justiniano. (D. 1, 2, 2, 45.)

BENEFICIA.—Expresión con que a veces se designan las disposiciones del *ius singulare*. Vid. IUS SINGULARE.

BENEFICIUM ABSTINENDI.—Vid. IUS ABSTINENDI.

BENEFICIUM AETATIS.—Beneficio concedido en virtud a la edad. (D. 4, 1, 6. D. 4, 4, 7, 5. D. 4, 4, 20. D. 10, 2, 57.)

BENEFICIUM ANULORUM AUREORUM.—Vid. IUS AUREORUM ANULORUM.

BENEFICIUM BONORUM POSSESSIONIS.—Beneficio de la posesión de los bienes, que puede ser de muchas formas. (D. 37, 1, 6, 1. D. 37, 4, 10, 6.) Vid. BONORUM POSSESSIO.

BENEFICIUM CEDENDARUM ACTIONUM.—Beneficio de cesión de acciones; derecho concedido por influjo de los jurisconsultos clásicos al fiador o codeudor que hubiere satisfecho una deuda a solicitar del acreedor la cesión de las acciones que él tuviese contra el deudor o deudores. Surge este derecho igualmente de ciertas acciones de regreso.

BENEFICIUM CESSIONIS.—Modalidad especial de ejecución patrimonial. Vid. CESSIO BONORUM.

BENEFICIUM COMPETENTIAE.—Beneficio de competencia; expresión moderna con que se designa la regla de derecho singular en cuya virtud determinados deudores gozan de la facultad de no ser condenados a pagar sino en la medida de sus facultades o posibilidades económicas—*in id quo facere potest*—, con lo que se evita la ejecución sobre su persona y el poder incurrir en infamia.

BENEFICIUM DIVIDENDAE ACTIONIS.—Derecho concedido a los fiadores obligados *in solidum* por el Derecho civil de solicitar la división de la acción. (D. 46, 6, 12.) Vid. BENEFICIUM DIVISIONIS.

BENEFICIUM DIVISIONIS.—Derecho o beneficio de división concedido en los supuestos de pluralidad de fiadores obligados conjuntamente, en cuya virtud el acreedor deberá fraccionar su demanda entre los distintos fiadores solventes, en vez de hacerlo, cual antes estaba establecido, frente a cualquiera de ellos. Fue introducido por una *epistula Hadriani*, y en su virtud los fiadores dejan de serlo solidarios para ser deudores mancomunados. (D. 46, 6, 12.) Vid. BENEFICIUM DIVIDENDAE ACTIONIS.

BENEFICIUM EDICTI.—Dícese del derecho concedido en el edicto pretorio, cual el que concede una *bonorum possessio*. (D. 38, 9, 2. D. 2, 2, 4.)

BENEFICIUM EXCUSSIONIS.—Innovación justiniana en cuya virtud se autoriza al *fideiussor* o fiador para rechazar la demanda entablada por un acreedor por un crédito que él

BENEFICIUM EXCUSSIONIS — BENIGNITAS

garantizaba, si el demandante con anterioridad no había agotado la posibilidad de actuar contra el deudor principal.

BENEFICIUM EXCUSSIONIS PERSONALIS.—Derecho concedido al tercero poseedor de un bien gravado con una carga hipotecaria para eludir la demanda entablada por el acreedor a fin de que éste persiga en su lugar a las personas obligadas personalmente.

BENEFICIUM EXCUSSIONIS REALIS.—Derecho concedido a un deudor sobre cuyos bienes un mismo acreedor tiene una hipoteca general y una especial para que se cobre sobre los afectados, especialmente si en éstos se cubre el crédito adeudado.

BENEFICIUM IMMUNITATIS.—Derecho o beneficio de carácter personal y, a veces, extensivo a ciudades o municipios. Generalmente fenece con la persona. (D. 50, 15, 4, 3.)

BENEFICIUM INVENTARII.—Beneficio de inventario concedido por Justiniano en el 531 en favor de los herederos voluntarios o extraños, y en cuya virtud, si llevaban a cabo la confección de un inventario de los bienes del *de cuius* en el término de dos meses de su fallecimiento, no responderían por sus deudas más que hasta la concurrencia del valor de los bienes recibidos en la herencia, sin afectar, por tanto, a su patrimonio. (l. 2, 19, 5-6. C. 6, 30, 22. N. 1, 2.) Vid. HERES.

BENEFICIUM LEGIS FALCIDIAE.—Beneficio concedido por la ley Falcidia en favor de determinados sucesores. (D. 35, 2, 13, 18 pr., 22 pr., 58, 59.) Vid. LEX FALCIDIA. QUARTA FALCIDIAE.

BENEFICIUM LEGIS IULIAE DE BONIS CEDENDI.—Derecho concedido por la ley Julia sobre la cesión de bienes como forma de liberarse de la responsabilidad contraída frente al acreedor. (C. 7, 71, 1, 4.) Vid. CESSIO BONORUM.

BENEFICIUM LEGIS IULIAE ET PAPIAE.—Privilegios o beneficios concedidos en materia matrimonial por las leyes Julia y Papia y de los que se excluían determinadas personas. (D. 23, 2, 48, 1.) Vid. LEGIS IULIAE ET PAPIAE.

BENEFICIUM LIBERORUM.—Vid. IUS LIBERORUM.

BENEFICIUM SENATUSCONSULTI VELLEIANI.—Derecho concedido en favor de la mujer por el Senado-consulto Velleiano. (D. 16, 1, 24, 2.) Vid. SENATUS CONSULTUM VELLEIANUM.

BENEFICIUM SEPARATIONIS.—Vid. SEPARATIO BONORUM.

BENEVOLENTIA.—Benevolencia; interpretación favorable de un precepto o de un negocio jurídico. (D. 28, 5, 63. D. 29, 2, 52.)

BENIGNITAS.—Benignidad; interpretación suave o favorable

BES — BLAESUS

de una norma o de un negocio jurídico. (D. 1, 3, 25. D. 48, 19, 11.)

BES.—Dos terceras partes de la libra romana, equivalente a ocho onzas. También las dos terceras partes de cualquier cosa que se suela dividir en doce partes: por ejemplo, una herencia. (D. 17, 2, 76. C. 4, 16, 6.) Vid. AS. UNCIAE.

BESSIS USURAE.—Interés devengado en un préstamo equivalente a los dos tercios por ciento.

BESTIA.—La bestia; animal. (D. 3, 1, 1, 6. D. 9, 1, 1, 10.)

BESTIAE FRAE.—Animales salvajes cuya propiedad se adquiere por la ocupación y cuya propiedad y posesión se pierde desde el momento en que dejan de estar bajo nuestro poder.

BESTIARIUS.—Asalariado o profesional para la lidia de bestias en los juegos públicos. También los prisioneros de guerra, esclavos o condenados a las fieras.

BIENNIUM.—Espacio de dos años; bienio. (G. 2, 42, 62, 204. Ulp. 19, 8. C. 11, 59, 7, 8.)

BIENNIUM LUITONIS.—Espacio de dos años durante los cuales el deudor hipotecario o pignoraticio cuya cosa había sido entregada en propiedad revocable al acreedor que había solicitado y obtenido la *impetratio domini*, podía abonar la deuda y recobrar la propiedad de la cosa. Vid. IUS IMPERANDI DOMINII.

BIGAMIA.—Delito consistente en contraer nuevo matrimonio sobreviviendo el anterior válido. Constituía una causa de infamia. Vid. MATRIMONIUM.

BIGAMUS.—Dícese del que comete bigamia.

BILATERAL.—Vid. CONTRATOS BILATERALES. NEGOCIOS JURIDICOS BILATERALES.

BINUBUS.—Viudo que contrae segundas nupcias.

BIS DE EADEM RE NE SIT ACTIO.—Principio jurídico romano expresivo de la imposibilidad de ejercitar dos veces una misma acción procesal con el mismo objeto. Para que así ocurra la cuestión debatida debe ser la misma, a base de los mismos elementos: *eadem causam*.

BISSEXTUS.—Día bisiestro es el que se introduce cada cuatro años, repitiendo el sexto antes de las calendas de marzo. (D. 50, 16, 98, 1.)

BIZANTINISMOS.—Dícese por los críticos romanistas de las expresiones llevadas al *Corpus iuris civilis* por los juristas o compiladores bizantinos.

BLAESUS.—Jurista del s. I a. de C. al I d. de C., posiblemente vivió entre Trebatio y Labeo, siendo citado por éste. (D. 32, 2, 31.)

BONA — BONA MATERNI

BONA.—Bienes, riquezas; conjunto de bienes pertenecientes a una persona, exclusión hecha de sus deudas, y que integran su patrimonio. (D. 50, 16, 49.) Vid. PATRIMONIUM.

BONA ADVENTICIA.—Ampliación justiniana de los *bona materna*, integrado por los bienes adquiridos por el hijo de familia de un tercero y que se consideraban como procedentes de la madre, de los cuales conservaba su propiedad y el jefe de familia su administración y usufructo. (D. 29, 1, 13, 1. D. 36, 1, 83.)

BONA DISTRACTIO.—Vid. DISTRACTIO BONORUM.

BONA EREPTORIA.—Bienes que por haber sido adquiridos por un indigno de una herencia le han sido despojados y han pasado al poder de otra persona. Vid. EREPTIO.

BONA FIDE SERVIRE.—Dícese de la situación de cuasiesclavitud en que se encuentra el hombre libre que creyéndose esclavo sirve a otra persona de buena fe. (D. 21, 1, 23. 25. 43. D. 41, 1, 19. 21. 23. 49. 54. D. 45, 3, 19, 33.)

BONA FIDEI ACTIONES.—Vid. ACTIONES BONAE FIDEI.

BONA FIDEI IUDICIA.—Vid. IUDICIA BONAE FIDEI.

BONA FIDEI NEGOTIA.—Categoría de negocios jurídicos caracterizados por obligar no solamente al cumplimiento de lo estipulado, sino al propio tiempo a lo derivado de la buena fe que debe existir entre las partes; es decir, a todo lo exigible entre personas justas y legales y según las circunstancias del caso concreto; la obligación mira, por tanto, a un *quidquid dare facere oportet ex fide bona*.

BONA FIDEI POSSESSIO.—Buena fe en la posesión; es decir, conciencia de legitimidad en el poseedor, constitutiva de uno de los requisitos exigidos para que la posesión produzca efectos adquisitivos de la propiedad. (D. 5, 3, 25, 7. D. 6, 1, 45. D. 50, 17, 136. D. 50, 17, 137. D. 41, 2, 43.) Vid. POSSESSIO. USUCAPIO.

BONA FIDES.—Concepto moral y psicológico expresivo de una actitud recta, justa u honesta en la conciencia del sujeto del derecho, productora de importantes consecuencias en el orden jurídico. En la esfera de los derechos de obligaciones supone el cumplimiento de las prestaciones estipuladas. En el orden procesal permite al juez, al indagar su existencia, apartarse de la letra del contrato. (D. 17, 2, 3. D. 19, 2, 35. D. 22, 1, 32.) Vid. BONA FIDEI POSSESSIO.

BONA MATERNA.—Bienes pertenecientes al hijo de familia provenientes de la madre y sustraídos, a partir de Constantino, del patrimonio del jefe familiar. (C. 6, 60.) Vid. PECULIUM ADVENTICIUM.

BONA MATERNI GENERIS.—Bienes asimilados, a partir del 379 d. de C., en su consideración jurídica a los *bona materna* e integrados por los recibidos por el hijo de familia de los

BONA — BONORUM EMPTOR

ascendientes maternos en sucesión o donación. Vid. BONA MATERNA.

BONA PARAPHERNALIA.—Bienes parafernales, esto es, bienes aportados al matrimonio no integrando parte de la dote y cuya administración entrega la mujer al marido, conservando ella su propiedad. Vid. PARAPHERNA.

BONA PATERNA AVITAQUE.—Bienes recibidos en virtud de sucesión del padre o antepasado paterno. Discuten los autores si se trata sólo de los recibidos abintestato o, por el contrario, por sucesión testamentaria.

BONA VACANTIA.—Bienes vacantes; es decir, aquellos que quedaban sin titular porque la sucesión no hubiera sido aceptada por ninguno de los herederos del derecho civil o pretorio. En un comienzo podían ser adquiridos por el primer ocupante, y después de haberse reconocido derecho a los acreedores en época de Augusto, la *lex Iulia caducaria* los atribuyó al *Aerarium*, y con posterioridad lo fueron al fisco. (D. 5, 3, 20, 7. D. 30, 96. D. 30, 144. D. 49, 14, 1.)

BONA VI RAPTA.—Bienes sustraídos con violencia a su legítimo titular o poseedor. Vid. VIS.

BONAM COPIA IURARE.—Jurar la propia solvencia. Expresión de sentido discutido contenida en la *lex Poetelia Papiria*, expresiva, según otros, del hecho de prometer bajo juramento el ponerse a disposición del acreedor. Vid. LEX POETELIA PAPIRIA.

BONI MORES.—Expresión con la que se quiere indicar toda una serie de reglas o normas de conducta que debían ser observadas para obrar rectamente en la esfera jurídica pública y privada, y cuya inobservancia acarreaba para los ciudadanos romanos el poder ser tachados con nota infamante en el censo. Los negocios jurídicos celebrados en contra de ellas constituían un negocio inmoral. Vid. NEGOTIUM CONTRA BONIS MORIS. NEGOTIUM TURPE.

BONI PATRIS FAMILIA.—Figura abstracta del buen *pater familias*, que sirve a los juristas romanos para medir la culpa *in abstracto* y, en general, una conducta de hombre diligente.

BONONIENSIS.—Vid. LITTERA BONONIENSIS.

BONORUM CESSIO.—Vid. CESSIO BONORUM.

BONORUM CESSIO EX LEGE IULIA.—Cesión de bienes autorizada por la ley Iulia en favor del deudor que quisiere hacerlo voluntariamente, con lo que se libraba de la nota de infamia, secuela de la *bonorum venditio*. Vid. BONORUM VENDITIO. CESSIO BONORUM.

BONORUM DISTRACTIO.—Vid. DISTRACTIO BONORUM.

BONORUM EMPTOR.—Adquirente o comprador en masa de los bienes concursados de un deudor vivo o fallecido.

BONORUM — BONORUM POSSESSIO

BONORUM POSSESSIO.—Posesión de los bienes, concedida normalmente por el magistrado a una persona determinada en virtud de una situación o relación jurídica que estima digna de amparo y que otorga en virtud de las facultades dimanantes de su *imperium*. En sentido más restringido, supone en el derecho hereditario romano, la posesión de los bienes de una persona fallecida, concedida por el pretor, previa solicitud, a personas que él estima deben recibir tales bienes y que no siempre tenían derecho a los mismos conforme al estricto derecho civil; esta posesión concedida siempre suponía una situación de señorío de hecho, que llegó a constituir, frente a la sucesión del derecho civil, un verdadero tipo de sucesión del derecho civil, un verdadero tipo de sucesión de derecho pretorio. Podía concederla el pretor de acuerdo con el derecho civil, en su defecto o en contra de sus mandatos. (G. 3, 32. 34. Ulp. 28, 1, s. 1. 3, 9. D. 37, 1. D. 38, 13, 14. D. 37, 4. C. 6. 9.) Vid. BONORUM POSSESSIO IURIS CIVILIS CONFIRMANDI GRATIA. BONORUM POSSESSIO IURIS CIVILIS IMPUGNANDI GRATIA. BONORUM POSSESSIO IURIS CIVILIS SUPLENDI GRATIA. BONORUM POSSESSIO AB INTESTATO.

BONORUM POSSESSIO AB INTESTATO.—Posesión de los bienes concedida por el pretor en los supuestos de fallecer el *decius* sin disposición testamentaria. Presenta los grados siguientes: *liberis*, *ligitimis*, *cognatis*, *familiae patroni*, *patrono patronae*, *liberis parentibusve patroni patronaeve*, *viro uxori*, *cognati manumissoris*. (Ulp. 28, 1, 7. G. 3, 32. 34.) Vid. BONORUM POSSESSIO. BONORUM POSSESSIO UNDE LIBERI. BONORUM POSSESSIO UNDE LEGITIMI. BONORUM POSSESSIO UNDE COGNATI. BONORUM POSSESSIO UNDE VIR ET Uxor.

BONORUM POSSESSIO CARBONIANA. — Vid. BONORUM POSSESSIO EX EDICTO CARBONIANO.

BONORUM POSSESSIO CONTRA LIGNUM TESTAMENTUM. Expresión vulgar de la *bonorum possessio contra tabulas*. Vid. BONORUM POSSESSIO CONTRA TABULAS.

BONORUM POSSESSIO CONTRA TABULAS.—Dícese de la posesión de bienes concedida por el magistrado en contra de las disposiciones testamentarias del *decius*, principalmente en favor de los hijos preteridos. (Ulp. 28, 2. 1. 3, 9. D. 37, 4. C. 6, 12. C. 6, 13.) Vid. BONORUM POSSESSIO. PRETERITION.

BONORUM POSSESSIO CUM RE.—Dícese de la posesión de bienes concedida por el magistrado, a quien estima con derecho para ello, con eficacia tal, que quien la goza no podrá verse desposeído por los herederos civiles del difunto. (Ulp. 28, 13. 1. 3, 9.) Vid. BONORUM POSSESSIO. BONORUM POSSESSIO SINE RE.

BONORUM POSSESSIO DECRETALIS.—Dícese de la posesión de bienes concedida por el pretor en virtud de decreto,

BONORUM — BONORUM POSSESSIO

tras el examen del derecho del solicitante, cuya situación no había sido prevista de modo general en el edicto. Vid. BONORUM POSSESSIO. BONORUM POSSESSIO EDICTALIS.

BONORUM POSSESSIO DIMIDIAE PARTIS.—Posesión de la mitad de los bienes de un manumitido otorgada a su patrono, en contra del testamento, en razón de no dejar el liberto como herederos más que parientes puramente civiles, o no haber dispuesto por legados más que de una parte inferior a la mitad. Es posiblemente el caso más antiguo de *bonorum possessio impugnandi iuris civilis gratia, cum re*. Vid. BONORUM POSSESSIO.

BONORUM POSSESSIO EDICTALIS.—Tipo normal de posesión de bienes por causa de muerte, concedida por el magistrado a todos los que la soliciten por encontrarse con derecho a ella; es decir, por estar comprendidos en los supuestos generales previstos en el edicto. (l. 3, 9. Ulp. 28, 4, 12.) Vid. BONORUM POSSESSIO. BONORUM POSSESSIO DECRE TALIS.

BONORUM POSSESSIO EX EDICTO CARBONIANO.—*Bonorum possessio* especial consistente en la concesión de la posesión de los bienes a un impúbero cuya filiación es discutida, con duración limitada hasta la sustanciación del correspondiente proceso, que habrá de tener lugar a la llegada de su pubertad. (D. 37, 10. C. 6, 17.) Vid. BONORUM POSSESSIO. EDICTUM CARBONIANUM.

BONORUM POSSESSIO EX EDICTO DE CONIUGENDIS CUM EMANCIPATO LIBERIS EIUS.—Posesión de bienes concedida en virtud de una cláusula introducida por Juliano en el Edicto perpetuo en favor de los nietos que permanecen en potestad, quienes participan por mitad, con su padre emancipado, en la sucesión del *paterfamilias* respecto de los bienes de su tronco. Vid. BONORUM POSSESSIO. EDICTUM DE CONIUGENDIS CUM EMANCIPATO LIBERIS EIUS.

BONORUM POSSESSIO EX TESTAMENTO MILITIS.—Dícese de las posesiones de bienes ordenadas por el magistrado en favor de los instituidos como herederos en un testamento militar defectuoso. (D. 37, 13.) Vid. BONORUM POSSESSIO.

BONORUM POSSESSIO FURIOSI NOMINE.—*Bonorum possessio* de carácter especial solicitada en favor de un loco por su curador. En el supuesto de que su titular recuperase la razón, podrá aceptar o rechazar lo realizado por su curador, y si fallece sin recobrarla se estima como no llamado a esta sucesión pretoria. (D. 37, 3.) Vid. BONORUM POSSESSIO.

BONORUM POSSESSIO IURIS CIVILIS CONFIRMANDI GRATIA.—Dícese de la posesión de bienes concedida por el magistrado en favor de herederos civiles del *deuius*, confirmando lo establecido por el derecho civil. Les concede, al reconocer su derecho hereditario civil, una posibilidad más para entrar en posesión de los bienes de la herencia

BONORUM — BONORUM POSSESSIO

al poder intentar el *interdicto quorum bonorum*. (G. 3, 34. l. 3, 9, 2.) Vid. BONORUM POSSESSIO. INTERDICTUM QUORUM BONORUM.

BONORUM POSSESSIO IURIS CIVILIS IMPUGNANDI GRATIA. Dícese de la posesión de bienes concedida por el pretor, en contra del derecho de los herederos civiles, a aquellas personas que el magistrado estimaba, por razones de equidad, con derecho a la herencia del difunto y que no estaban reconocidas por el derecho civil. (G. 3, 34. l. 3, 9, 2.) Vid. BONORUM POSSESSIO.

BONORUM POSSESSIO INTESTATIS.—Vid. BONORUM POSSESSIO AB INTESTATO.

BONORUM POSSESSIO IURIS CIVILIS SUPLENDI GRATIA. Dícese de la posesión de bienes concedida por el pretor, en defecto de herederos civiles, a personas que estimaba, por razones de equidad, con derecho a la sucesión del difunto, si bien el derecho civil no las tenía como tales. Vid. BONORUM POSSESSIO.

BONORUM POSSESSIO LITIS ORDINANDI GRATIA.—Posesión de los bienes concedida a un solicitante que trata de preparar un litigio por inoficiosidad de un testamento. (D. 5, 2, 8 pr.) Vid. BONORUM POSSESSIO. QUERELLA INOFFICIOSI TESTAMENTI.

BONORUM POSSESSIO PRAETORIS MORTUI.—Denominación dada por los romanos a la *bonorum possessio edictalis*. Vid. BONORUM POSSESSIO EDICTALIS.

BONORUM POSSESSIO PRAETORIS VIVI.—Expresión análoga a *bonorum possessio decretalis*. Vid. BONORUM POSSESSIO DECRETALIS.

BONORUM POSSESSIO SECUNDUM TABULAS.—Dícese de la posesión de bienes concedida por el pretor a los herederos nombrados conforme al derecho civil, generalmente teniendo por base las disposiciones inserta en un testamento del causante, que se estima válido en derecho pretorio. (l. 3, 9. Ulp. 28, 5. G. 3, 34. D. 37, 11. C. 6, 11.) Vid. BONORUM POSSESSIO.

BONORUM POSSESSIO SINE RE.—Dícese de la posesión de bienes concedida por el pretor a título provisional, en razón de que el beneficiado con la posesión puede ser desposeído por el heredero civil al ejercitar su derecho a la herencia. (G. 3, 35. Ulp. 28, 13.) Vid. BONORUM POSSESSIO. BONORUM POSSESSIO CUM RE.

BONORUM POSSESSIO PATRONI TUM QUEM EX FAMLIA. Posesión de los bienes concedida por el pretor, en la sucesión de un liberto, a un miembro de la familia de su patrono. (G. 3, 40. l. 3, 7, pr.) Vid. BONORUM POSSESSIO.

BONORUM POSSESSIO UNDE COGNATI.—Posesión de los bienes concedida por el pretor en su edicto a los parientes cognados más próximos en grado al *deuius*, solamente

BONORUM — BONORUM POSSESSIONIS

hasta el sexto grado o el séptimo para los hijos de primos segundos. Constituye el tercer llamamiento a la sucesión abintestato pretoria. (D. 38, 8, 1, 9. C. 6, 15.) Vid. BONORUM POSSESSIO. BONORUM POSSESSIO UNDE LIBERI. BONORUM POSSESSIO UNDE LEGITIMI. BONORUM POSSESSIO UNDE VIR ET UXOR.

BONORUM POSSESSIO UNDE COGNATI MANUMISSORIS. Posesión de los bienes concedida a los parientes cognados del patrono sobre los bienes del manumitido fallecido. Vid. BONORUM POSSESSIO.

BONORUM POSSESSIO UNDE DECEM PERSONAE.—Posesión de los bienes concedida por el pretor al más próximo entre los diez parientes naturales más cercanos, en el supuesto del fallecimiento de un liberto manumitido por un *manumissor extraneus*, con preferencia al autor de la manumisión y descendientes. Vid. BONORUM POSSESSIO. MANUMISSOR EXTRANEUS.

BONORUM POSSESSIO UNDE LEGITIMI.—Posesión de los bienes concedida por el pretor en su edicto a todos los herederos llamados por el derecho civil a la sucesión del *de cuius*; es decir, no sólo a los *sui*, sino también a los ingenuos *agnatus proximus* no emancipados, agnados y gentiles. Constituía el segundo llamamiento a la sucesión abintestato del derecho pretorio. (D. 38, 7. C. 6, 15. D. 38, 8, 1, 9.) Vid. BONORUM POSSESSIO. BONORUM POSSESSIO UNDE LIBERI. BONORUM POSSESSIO UNDE COGNATI. BONORUM POSSESSIO UNDE VIR ET UXOR.

BONORUM POSSESSIO UNDE LIBERI.—Posesión de los bienes concedida en su edicto por el pretor a las personas que el derecho civil considera como *sui* del difunto, esto es, los que al momento de su fallecimiento están bajo su potestad y a los hijos emancipados, excluyendo en grado distinto el más próximo al más remoto. Constituía el primer llamamiento a la sucesión abintestato del derecho pretorio. (C. 6, 14.) Vid. BONORUM POSSESSIO. BONORUM POSSESSIO UNDE LEGITIMI. BONORUM POSSESSIO UNDE COGNATI. BONORUM POSSESSIO UNDE VIR ET UXOR.

BONORUM POSSESSIO UNDE VIR ET UXOR.—Posesión de los bienes concedida por el pretor al cónyuge sobreviviente y que integraba el cuarto llamamiento a la sucesión abintestato del derecho pretorio. Vid. BONORUM POSSESSIO. BONORUM POSSESSIO UNDE LIBERI. BONORUM POSSESSIO UNDE LEGITIMI. BONORUM POSSESSIO UNDE COGNATI.

BONORUM POSSESSIO VENTRI NOMINE.—Posesión de los bienes de carácter especial concedida a la viuda del *de cuius* en favor del heredero meramente concebido y que cesa si éste no llega a nacer. Vid. BONORUM POSSESSIO.

BONORUM POSSESSIONIS AGNITIO.—Aceptación por la persona con derecho a ello de la posesión de los bienes del *de cuius*. Sinónimo de *bonorum possessionis petitio*. Vid. BONORUM POSSESSIO. BONORUM POSSESSIONIS PETITIO.

BONORUM — BUSTUM

BONORUM POSSESSIONIS PETITIO.—Petición o demanda que la persona con derecho a una posesión de bienes de un difunto—*bonorum possessio*—dirige al pretor para que le sea conferida la posesión de tales bienes. Había de hacerse dentro de los cien días del fallecimiento. Vid. **BONORUM POSSESSIO**.

BONORUM POSSESSOR.—Persona a quien por el magistrado o por el derecho honorario se le reconoce facultad para solicitar la *bonorum possessio*, o quien la ha logrado. En el orden sucesorio no es un verdadero heredero civil, conforme al *ius civile*, sino un mero poseedor, si bien terminó siendo considerado como verdadero heredero pretorio. Vid. **BONORUM POSSESSIO**.

BONORUM SECTIO.—Venta pública de bienes pertenecientes al Estado por conquista, confiscación o herencia y que llega a ser un procedimiento ejecutivo contra los deudores al Estado por deudas concernientes al servicio público, consistente en la venta de sus bienes en pequeños lotes. Vid. **EMPTIO SUB CORONA**. **INTERDICTUM SEPTORIUM**.

BONORUM SECTOR.—Vid. **SECTOR BONORUM**.

BONORUM VENDITIO.—Forma de ejecución introducida por el pretor, consistente en la venta en bloque de la totalidad de los bienes del deudor insolvente, quien por ello incurre en infamia, satisfaciéndose con el precio obtenido la masa de acreedores. Primeramente fue establecida con carácter secundario y con posterioridad se limitó su esfera de aplicación. (G. 3, 79. G. 4, 35. 65 sig. D. 50, 16, 54. 55. 57.)

BOTIN.—Bienes del enemigo recogidos tras la batalla, que pertenecían por mitad a los soldados y al Tesoro público.

BRACHYLOCUS IURIS CIVILIS.—Manual destinado a fines docentes, sacado de las Instituciones de Justiniano, con evidentes muestras de haber sido utilizadas en su confección otras obras justinianeas, elaborado probablemente en Francia en el s. XII.

BRACTEARIUS.—El que tiene por oficio cortar el oro en láminas muy finas. (C. 11, 7, 1.)

BREPHOTROFIUM.—Hospital u hospicio en que se recogen los expósitos o hijos de padres desconocidos. Podía constituir una persona jurídica. (C. 1, 2, 22.)

BREVIARIUM ALARICIANUM.—Vid. **LEX ROMANA WISIGOTHORUM**.

BREVI MANU TRADITIO.—Vid. **TRADITIO BREVI MANU**.

BRUTUS (M. IUNIUS).—Jurista del s. II a. de C., pretor el 150, considerado por Pomponio como uno de los fundadores del derecho civil; escribió *III lib. de iure civili* en forma dialogada, a la manera helénica, dedicados a su hijo. (D. 1, 2, 2, 39.)

BUSTUM.—Lugar sobre el cual reside un cadáver y que en virtud de la Ley de las XII Tablas no podía ser usucapido. Vid. **USUCAPIO**.

C

C.—Vid. CONDEMNA. DIES COMITIALES.

CADUCA.—Vid. CADUCUM.

CADUCARIA LEX.—Vid. LEX CADUCARIA.

CADUCORUM VINDICATIO.—Reivindicación de las partes caducas de una herencia, que corresponde en primer lugar a los *heredes patres*, en su defecto, a los *legatarii patres*, y a falta de unos y otros, al Tesoro público o fisco, *aerarium*. (G. 2, 286. 207. Ulp. 17, 2. Vat. fr. 195, C. 6, 51.) Vid. CADUCUM. IUS CADUCA VINDICANDI. IUS ANTIQUUM IN CADUCIS.

CADUCUM.—Caduco; bienes o disposiciones testamentarias caducos. Bienes dejados a una persona por disposición testamentaria que no pueden ser adquiridos por el beneficiado en razón de no tener en el momento del fallecimiento del testador el *ius capiendi*, o bienes que se encuentran sin titular por haber renunciado el heredero o legatario o haber fallecido el destinatario, siendo, en todos los supuestos, transferida su propiedad a otra persona. También se encuentran en tal situación las disposiciones testamentarias válidas desde su redacción, pero posteriormente ineficaces al fallecimiento del *de cuius*. En el derecho clásico el supuesto más importante de falta del *ius capiendi* venía determinado por las disposiciones de las leyes Julia y Papia Pópea, en relación con los *caelibes* y *orbi*, incapacitados parcialmente de suceder. (G. 2, 206. 207. Ulp. 1, 21, 17, 19, 17, 24, 12, 25, 17. Vat. fr. 195, C. 6, 51.) Vid. IUS ANTIQUUM IN CADUCIS. IUS CADUCA VINDICANDI. IUS CAPIENDI. LEX IULIA ET PAPIA POPPAEA. CADUCORUM VINDICATIO.

CAECILIUS AFRICANUS (SEXTUS).—Vid. AFRICANUS.

CAECUS.—Vid. APPIUS CLAUDIUS CAECUS CENTUMMANUS.

CAECUS.—Ciego; persona afectada de ceguera, a la que considera el derecho incapaz para ciertos actos, cual para el testimonio, o sufría una restricción en su capacidad de obrar que daba lugar a instituciones especiales, cual sucedió con el testamento. (D. 3, 1, 1, 8. D. 23, 3, 73 pr.)

CAELEBS.—Soltero, célibe; individuo que sin causa legítima para ello permanecía soltero y cuya capacidad fue limitada en virtud de la legislación de Augusto sobre matrimonios, no pudiendo adquirir por testamento en determinados casos. También el viudo o divorciado no actualmente casado. (G. 2,

CAELEBS LIBEROS — CALPURNIA

111. 144. 286. Ulp. 8, 6. 17, 1. 3. C. 6, 40, 3. C. 8, 57.) Vid. LEX IULIA ET PAPIA POPPAEA.

CAELEBS LIBEROS HABENS.—Persona viuda o divorciada con hijos y que no ha contraído segundas nupcias.

CAELIBATUS.—Celibato, estado de soltería. Vid. CAELEBS.

CAELIUS SABINUS (CN. ARULENUS).—Vid. SABITUS.

CAESIUS (TITIUS).—Jurista del s. I a. de C., discípulo de Servius Sulpicius Rufus. (D. 1, 2, 2, 44.)

CAIUS.—Vid. GAIUS.

CALARE KALENDAE.—Publicación oral del calendario a primero de cada mes, que tenía lugar, en época del antiguo derecho, para conocimiento del pueblo.

CALATUS COMITIA.—Vid. COMITIA CALATA.

CALCEUS MULLEUS.—Zapato rojo, uno de los atributos de las supremas magistraturas romanas.

CALCEUS MUTARE.—Mudar de condición o estado social; dicese en sentido figurado en razón de que los romanos llevaban zapatos de diferentes hechuras, según su categoría y clase social.

CALCULATOR.—Calculario, racionario. (D. 27, 1, 15, 5.)

CALENDAE.—Vid. KALENDAE.

CALENDARIUM.—Calendario; libro de fechas en que se inscribían los nombres de los deudores; relación o descripción de todo el año. Los romanos, además del primitivo y legendario calendario de Rómulo, tuvieron otros: el atribuido al rey Numa y el introducido por Julio César, o *calendarium iulianum*. El calendario de Numa dividía el año en 355 días, agrupados en doce meses, concordándose con el año astronómico mediante la adición, en años alternos, de un mes de veintiocho días, colocado entre el 23 de febrero (final del mes en tales años) y el primero de marzo; con la necesidad de suprimir veinticuatro días cada veinticuatro años. (D. 32, 1, 64, 1. D. 33, 7, 6, 1.) Vid. CALENDARIUM IULIANUM. KALENDARIUM.

CALENDARIUM IULIANUM.—Calendario de Julio César, que comenzó a regir en 1.º de enero del año 45 a. de C. Esencialmente es el calendario actual, con la diferencia de no hacerse en él la supresión cada 400 años de tres años bisiestos, cual viene efectuándose desde el s. XVI, tras la reforma del Papa Gregorio XIII. El año normal de César constaba de 365 días, insertándose cada cuatro años un día más para concordarlo con el año astronómico, inserción que se realizaba el 23 de febrero. *bis sextus ante kalendas martias*. Vid. CALENDARIUM.

CALPURNIA.—Vid. LEX CALPURNIA.

CALUMNIA — CANON CIVILIS

CALUMNIA.—Calumnia; acto ilícito consistente en la voluntad manifiesta de dañar o molestar a otro intentando contra él un proceso, interviniendo en uno de antemano perdido o absteniéndose de intervenir, según los casos; todo ello con intención de causar perjuicio. (Paul. 1, 5. G. 4, 163. 174. I. 4, 6, 26. D. 3, 6. D. 5, 1, 10. D. 40, 12, 39, 1.) Vid. ACTIO DE CALUMNIA. IUDICIUM CALUMNIAE. IUSIURANDUM CALUMNIAE.

CALUMNIAE IUDICIUM.—Juicio de calumnia; procedimiento público especial derivado del hecho ilícito de calumnia. (G. 4, 163. 174 s.) Vid. CALUMNIA. IUDICIUM CALUMNIAE.

CALUMNIATOR.—Calumniador; persona que conscientemente realiza una acusación falsa o da lugar a un hecho de calumnia. (D. 3, 6. Paul. 1, 5. D. 50, 16, 233 pr. C. 9, 46.) Vid. CALUMNIA.

CALVISIANA.—Vid. ACTIO CALVISIANA.

CALLISTRATUS.—Jurista del siglo III d. de C., de origen griego; escribió bajo Septimio Severo y A. Caracalla, preferentemente sobre cuestiones provinciales: *Ad edictum monitorium libri VI, Quaestionum et populi lib. IV, Quaestionum lib. III, Institutionum lib. III.* (D. 1, 3, 38. D. 1, 19, 3.)

CAMBIO.—Vid. PERMUTATIO.

CAMPANUS.—Jurista de finales del s. I d. de C., quizás contemporáneo de Adriano o Trajano, citado por Pomponio, creyéndose escribió unos comentarios *ad edictum*. (D. 40, 5, 34, 1.)

CANABA.—Barracas o chozas que originariamente constituían un poblado o colonia.

CANCELLUS.—Vid. CANCELLI.

CANCELLI.—Celosías, enrejados de madera o hierro; separación del estrado o tribunal del público. (D. 43, 24, 9, 1. C. Th. 1, 12, 8.)

CANDIDATUS.—Candidato, pretendiente a algo, a algún cargo o magistratura pública.

CANDIDATUS PRINCIPI.—Mandatario del emperador, encargado de leer su *oratio* ante el Senado. (D. 1, 13, 1, 2.) Vid. ORATIO.

CANON.—Canon, renta anual en natura o en dinero, debida por algún concepto; por ejemplo, por el enfiteuta.

CONON ANNIVERSARIUS.—Canon o contribución anual que debían satisfacer los judíos por sus sinagogas. (C. 1, 9, 17.)

CANON AURARIUS.—Canon aurario, establecido en ocasiones en beneficio del patrimonio del emperador. (C. 10, 48, 10.)

CANON CIVILIS.—Canon o impuesto civil, establecido por

CANON ECCLESSIASTICI — CAPACIDAD

el Estado en su favor y que debían satisfacer determinados poseedores de su bienes, teniendo el carácter de imprescriptibles. (C. 7, 39, 6. C. 11, 70, 5.)

CANON ECCLESSIASTICI.—Canon o impuesto en favor de la Iglesia, generalmente concedido con carácter perpetuo. (C. 1, 2, 12.)

CANON EMPHYTEUTICUS.—Renta o canon anual debido en dinero o en natura por el enfiteuta al propietario de la tierra; también denominado *vectigal* o *pensio*. (C. 4, 66, 3.) Vid. EMPHYTEUSIS.

CANON FRUMENTARIUS.—Canon o contribución de trigo de la ciudad de Roma. (C. 11, 23.)

CANON LARGIONALIUM TITULORUM.—Canon o contribución destinada a engrosar los ingresos de la caja de las gracias imperiales. (C. 10, 23.)

CANON METALLICUS.—Canon en metálico mecido con ocasión de las minas. (C. 11, 7, 2.)

CANON PATRIMONIALIS.—Canon o estipendio debido por quien hubiere cultivado y fertilizado un predio abandonado, sobre el que adquiriría un derecho real; canon debido por el enfiteuta. (C. 11, 59, 7. C. 11, 66, 2.) Vid. EMPHYTEUSIS.

CANON VESTIUM.—Canon impuesto a determinadas provincias para contribuir al vestuario militar. (C. 12, 39, 2.)

CAPACIDAD.—Concepto jurídico moderno, sinónimo de personalidad, expresivo de la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, o lo que es igual, para ser sujeto activo y pasivo de relaciones jurídicas. La capacidad se distingue en capacidad jurídica y capacidad de obrar. Vid. PERSONA. PERSONALIDAD. CAPUT. CAPACIDAD JURIDICA. CAPACIDAD DE OBRAR.

CAPACIDAD DE OBRAR.—Aptitud del sujeto para concluir actos jurídicos; también se le denomina capacidad de ejercicio, y presupone la capacidad jurídica. Carecen de esta capacidad los niños y los locos, y otras personas la tienen limitada, en razón del sexo, religión y otras causas. Vid. CAPACIDAD.

CAPACIDAD JURIDICA.—Aptitud del sujeto para ser titular de derecho y obligaciones; se le denomina también capacidad de goce, capacidad de derecho o simplemente personalidad. En derecho romano les faltaba a los esclavos, y al principio a los hijos de familia. Vid. CAPACIDAD. PERSONA.

CAPACIDAD PARA DELINQUIR.—Aptitud del sujeto para que le sean imputables actos delictuales. Esta capacidad se rige por reglas distintas de las demás formas de capacidad. Vid. CAPAX DOLI. CAPAX FURANDI. CAPAX INIURIAE FACIENDAE.

CAPACITAS — CAPITE CENSI

CAPACITAS.—Aptitud derivada del hecho de estar en posesión del *ius capiendi*, esto es, de poder ser heredero titular de la herencia a la que se es llamado por no estar afectado de incapacidad. (Ulp. 16. 31, 1, 55, 1.) Vid. IUS CAPIENDI. SOLIDI CAPACITAS.

CAPAX.—Capaz; apto para comprender los efectos de un acto o negocio jurídico; persona capaz de contraer relaciones jurídicas o de extinguirlas. (D. 45, 3, 12. D. 46, 3, 98.) Vid. CAPACIDAD. CAPACITAS.

CAPAX DOLI.—Aptitud para delinquir, es decir, capacidad para conocer que se comete un acto doloso; supone una capacidad distinta de la de obrar, teniéndola, por ejemplo, los *impuberes pubertati proximi*, que carecen de ésta. (D. 47, 2, 23.)

CAPAX FURANDI.—Capacidad para ser responsable por la comisión de un hurto, reconocida al menor próximo a la pubertad. (D. 50, 17, 111. D. 9, 2, 5. 2.) Vid. CAPAX DOLI. FURTUM.

CAPAX INIURIAE FACIENDAE.—Capacidad para causar injuria, reconocida a personas que no gozan de la capacidad de obrar, cual el menor próximo a la pubertad. (D. 9, 2, 5. 2. D. 50, 17, 11.) Vid. CAPAX DOLI. INIURIA.

CAPERE.—Adquirir; adquirir con efecto, para sí, sin ánimo de restituir. (D. 50, 16, 71 pr. D. 50, 16, 140. D. 50, 17, 13.) Vid. ACCIPERE.

CAPIO MORTIS CAUSA.—Vid. CAPIONES MORTIS CAUSA.

CAPIONES MORTIS CAUSA.—Adquisiciones sobrevenidas en provecho de una persona como consecuencia del fallecimiento de otra, sin que tales lucros tengan el carácter derivativo de un acto de liberalidad por parte del fallecido, *de cuius*. Jurídicamente fueron asimilados a los legados, si bien no se computaban a los efectos de la *quarta Falcidia* y sí para la *Trebeliana*. (D. 39, 6, 31 pr. D. 39, 6, 8, 18. 21. 22. 31, 2. 35 pr. 36.)

CAPITAL.—Vid. CRIMEN CAPITALE.

CAPITATIO.—Capitación; reparto o distribución de tributos por cabezas. (C. 11, 49.)

CAPITATIO ANIMARUM.—Reparto de impuestos sobre animales. (C. Th. 11, 20, 6, pr.)

CAPITATIO HUMANA.—Tributo personal debido por los esclavos o por los colonos adscritos a la tierra. (C. Th. 11, 20, 6. C. 11, 52, 1.)

CAPITATIO PLEBEIA.—Capitación de la plebe; impuesto al que estaba sujeta la plebe de la ciudad. (C. Th. 12, 1, 36. D. 50, 4, 18, 29. C. 11, 49.)

CAPITE CENSI.—Ciudadano con un capital inferior a 1.500 ases, o de la clase de los *proletarii*, que en la organización

CAPITE MINUTUS — CAPITORIAE

de los comicios centuriados, atribuida al rey Servio Tulio, quedaban excluidos del pago de impuestos. Vid. COMITIA CENTURIATA.

CAPITE MINUTUS.—Persona que ha sufrido un cambio en su capacidad, en su *status*, como consecuencia generalmente de una *capitis deminutio*. (D. 4. 5.) Vid. CAPITIS DEMINUTIO.

CAPITIS DEMINUTIO.—Pérdida de estado o *capitisdiminutio*; extinción de la personalidad civil por causas diversas que suponen la pérdida de los derechos derivados de la *caput*. Durante el derecho clásico su efecto es distinto según sea *máxima*, *media* o *mínima*. Originariamente parece expresaba la exclusión de una persona de las listas de los ciudadanos, del censo, y sus efectos se equiparaban a la muerte natural. (G. 1, 159-162. I. 1, 16. D. 4, 5.) Vid. STATUS. PERSONA. CAPACIDAD.

CAPITIS DEMINUTIO MAGNA.—Expresión sinónima de *capitis deminutio maxima*. Vid. CAPITIS DEMINUTIO MAXIMA.

CAPITIS DEMINUTIO MAXIMA.—Anulación de la capacidad de una persona en razón de la pérdida de su *status libertatis*; prácticamente su capacidad desaparece, pues con la libertad se pierde la ciudadanía y la familia. (G. 1, 160. I. 1, 16, 1.) Vid. CAPITIS DEMINUTIO.

CAPITIS DEMINUTIO MEDIA.—Alteración de la capacidad por pérdida del *status civitatis*, ciudadanía, conservándose la libertad, cual ocurría a quien ingresaba en otra *civitas*, o era desterrado. (G. 1, 161. I. 1, 16, 2.) Vid. CAPITIS DEMINUTIO.

CAPITIS DEMINUTIO MINIMA.—Pérdida de capacidad por cambio del *status familiae*, conservándose la ciudadanía y la libertad, cual sucede con la que contraen matrimonio *cum manu*, los adoptados, arrogados y emancipados. (G. 1, 162. I. 1, 16, 3.) Vid. CAPITIS DIMINUTIO.

CAPITIS DEMINUTIO MINOR.—Sinónimo de *capitis deminutio minima*. (G. 1, 162. I. 1, 16, 3.) Vid. CAPITIS DEMINUTIO MINIMA.

CAPITO.—Vid. ATEIUS CAPITO.

CAPITOLIUM.—Capitolio, fortaleza y templo de Júpiter, emplazado en el monte Capitolino. (D. 9, 52, 2. D. 35, 1, 29.)

CAPITULUM.—Capítulo; compendio; parte de la ley o de un escrito. (D. 5, 2, 13. D. 31, 34, 6.)

CAPSARIUS.—El que lleva los libros. (D. 40, 2, 13, 1. D. 50, 6, 7.)

CAPTATORIAE INSTITUTIONES.—Instituciones hereditarias captatorias, es decir, realizadas en forma de conseguir de la parte que aparece beneficiada una recíproca institución de

CAPITO — CARMEN FAMOSUM

heredero o legatario en su favor. Son inválidas. (D. 28, 5, 71. 72. 82 pr. D. 30, 64.)

CAPTIO.—Artificio doloso; aprehensión o acción de tomar. (D. 22, 3, 14. D. 19, 1, 34. D. 50, 17, 200.) Vid. PIGNORIS CAPTIO.

CAPTIOSUS.—Capcioso, falaz, perjudicial. (D. 2, 15, 5. D. 18, 5, 7, 1.)

CAPTIVITAS.—Cautividad, privación de la libertad; constituye una de las fuentes de la esclavitud, toda vez que el extranjero habitante de una ciudad no ligada a Roma por un tratado de amistad podía ser reducido a esclavitud, bien como consecuencia de la guerra o bien simplemente por su aprehensión. (D. 49, 15. D. 49, 17, 9.)

CAPTIVUS.—Cautivo, prisionero de guerra, esclavo. (D. 49, 15.) Vid. CAPTIVITAS.

CAPUT.—Cabeza; por sinécdoque pasó a significar el todo, la persona, el individuo. Jurídicamente, en la época clásica equivale a capacidad o personalidad jurídica, es decir, a estar el sujeto en posesión de los tres *status*: libertad, ciudadanía y familia. También significa capítulo, sumario, compendio, equivalente a *capitulum*. (I. 1, 16. D. 4, 5.) Vid. CAPITIS DEMINUTIO. CAPITULUM. CAPACIDAD.

CAPUT TRASLATICIUM DE IMPUNITATE.—Cláusula inserta en una ley preceptuando que no procedía sancionar o castigar a quien en obsequio de la nueva norma legal transgrediese otra ley anterior.

CARBONIANUM EDICTUM.—Vid. EDICTUM CARBONIANUM.

CARCER.—La cárcel, la prisión. (D. 48, 3, 3. 8. 10. 13. C. 10, 19, 2.)

CARCER PRIVATUS.—Cárcel privada, prisión particular; lugar en el que reducían a prisión los ciudadanos romanos a sus deudores insolventes, en el curso del ejercicio de la acción ejecutiva de la *manus iniectio*. (C. 9, 5.) Vid. MANUS INIECTIO.

CARDO MAXIMUS.—Línea trazada sobre el terreno en dirección norte a sur, con ocasión de las ceremonias religiosas de la fundación de una colonia o ciudad. Vid. DECUMANUS MAXIMUS.

CARITAS.—Inclinación de voluntad, caridad. (D. 5, 2, 15. D. 30, 50, 3.)

CARMEN FAMOSUM.—Concepto dudoso, posiblemente hace referencia a fórmulas o recitaciones de brujerías por las que se trata de conjurar los malos espíritus, con la finalidad de conseguir la muerte o la enfermedad para alguna persona, y que constituía un delito desde la ley de las XII Tablas, castigado con pena de muerte. Según otra interpretación, más literal, equivalen a canciones o cantos injuriosos. (D. 22, 5, 21 pr.)

CARTILIUS — CASUS MAIORES

CARTILIUS.—Jurista del s. I d. de C., citado por Proculus. (D. 49, 15, 5, 3.)

CASA ROMULI.—Casa de Rómulo, tipo de casa romana presentada como primitiva y conservada en la actualidad.

CASCELLIUS (AULUS).—Jurista del s. I. a. de C., discípulo de Volcatius; rechazó el consulado bajo Augusto y dio nombre al *iudicium Cascellianum* en materia de interdictos; autor de un *liber bene dictorum*. (D. 1, 2, 2, 45.)

CASSIUS LONGINUS.—Vid. GAIUS CASSIUS LONGINUS.

CASO FORTUITO.—Vid. CASUS.

CASTELLA.—Agrupación urbana reducida.

CASTELLANUS MILES.—Fortaleza militar. (C. 11, 60, 2.)

CASTELLUM.—Castillo, fortaleza. Depósito de agua para su distribución pública por cañerías. (D. 43, 20, 1, 39. C. 1, 27, 2, 14.)

CASTIGATIO.—Castigo, reprensión, corrección, enmienda. (D. 1, 15, 3, 1. D. 48, 19, 7. D. 49, 16, 13, 4.)

CASTIGATIO MODICA.—Pena moderada. (D. 2, 1, 12.)

CASTRATIO.—Acción de castrar. (D. 21, 1, 38, 7.)

CASTRATUS.—Castrado, eunuco; jurídicamente afectado de una cierta incapacidad de obrar, no pudiendo, por ejemplo, contraer matrimonio ni adoptar. En los animales puede ser causa que afecte a la validez del negocio jurídico sobre ellos realizado. (D. 1, 7, 2, 1. D. 23, 3, 39, 1. D. 40, 2, 14, 1. D. 21, 1, 38, 7.)

CASTRENSIANI.—Aposentadores militares imperiales, encargados de dirigir y arreglar los campamentos donde iban el emperador o su familia. (C. 2, 25.)

CASTRENSIS PECULIUM.—Vid. PECULIUM CASTRENSIS.

CASUS.—Caso, acontecimiento irregular o casual; caso fortuito, esto es, acontecimiento o evento no imputable al deudor, equivalente a la *vis maior* en su más concreta expresión, si bien se distingue en los efectos jurídicos. (D. 13, 6, 18 pr. D. 16, 3, 1, 35.)

CASUS A NEMINE PRAESTANTUR.—Expresión con la que se quiere indicar que el deudor responde sólo por dolo y culpa y no le es imputable el caso fortuito. (D. 50, 17, 23.) Vid. CASUS.

CASUS MAIORES.—Caso o acontecimiento de tal naturaleza que el hombre no puede evitar ni oponerse a su realización, cual, por ejemplo, la muerte, el huracán, etc., y que puede suponer la destrucción de la cosa debida como objeto de una prestación, o la imposibilidad de llevar a cabo lo estipulado o convenido. (l. 3, 14, 2. D. 44, 7, 1, 4. D. 2, 13, 7, pr. D. 16, 3, 1, 35.) Vid. CASUS.

CASUS UNUS — CAUSA CONTRAHENDI

CASUS UNUS.—Vid. UNUS CASUS.

CATO (MARCUS PORCIUS).—Jurista famoso nacido el 234 a. de C., muerto en 149; cónsul el 195 y censor el 184; sus obras no se citan por quienes recogen sus opiniones. (D. 1, 2, 2, 38.)

CATO LICIANUS (MARCUS PORCIUS).—Jurista, hijo de M. Porcius Cato; nació en 192 antes de C., y murió el 152; alcanzó la pretura, fue autor de la *regula Catoniana* y escribió unos *comentarii iuris civilis*. (D. 45, 1, 4, 1.)

CAUPO.—Posadero, mesonero; sujeto afectado en la esfera jurídica de una responsabilidad especial. (D. 4, 9, 1 pr. 5, D. 33, 7, 15 pr. 17, 2.) Vid. RECEPTUM NAUTARUM CAUPONUM STABULARIORUM.

CAUSA.—Causa, motivo, finalidad perseguida. Proceso, litigio.

CAUSA.—Causa de un negocio jurídico; finalidad práctica querida y perseguida por la voluntad privada que engendra el negocio y aprobada y protegida por el derecho objetivo, de tal manera que por éste es convertida en elemento determinante de los efectos concordados con la apetencia de la voluntad privada. Es, por lo tanto, un elemento al que el derecho subordina la adquisición, modificación o extinción de los derechos subjetivos derivados del negocio. La causa del negocio no debe confundirse con el objeto del mismo ni con los motivos de las partes que en él intervienen. En atención a la causa, los negocios jurídicos se clasifican en causales y abstractos. La causa puede diferenciarse en onerosa, lucrativa, *credendi*, *solvendi*, *donandi*, etc. Vid. IUSTA CAUSA. NEGOCIOS JURIDICOS CAUSALES.

CAUSA CIVILIS.—Causa civil, requisito esencial que eleva el simple acuerdo de voluntades, negocio jurídico bilateral o convención, a la categoría de contrato. A lo largo de la evolución histórica del derecho romano la *causa civilis* puede consistir en formalidades o solemnidades especiales, cual las *per aes et libram*, causa civil del contrato de *nexum*, o en la pronunciación de determinadas palabras, causa de la *stipulatio* y demás contratos *verbis*, en formalidades escritas, como en los contratos *litteris*, en la entrega de una cosa, cual en los contratos *re*, o en el simple consentimiento, cual sucede en los contratos *consensuales*. (D. 15, 1, 49, 2.) Vid. CAUSA.

CAUSA COGNITA.—Conocimiento previo de los antecedentes o de los hechos relativos a una cuestión controvertida o litigiosa.

CAUSA CONTRAHENDI.—Causa contractual, es decir, finalidad que persiguen las partes que llevan a cabo un negocio jurídico bilateral de realizar un contrato típicamente diferenciado. Vid. CAUSA.

CAUSA CREDENDI — CAUSA LIBERALIS

CAUSA CREDENDI.—Tipo de causa existente o necesaria para el negocio en que se trata de crear un crédito, por ejemplo, si se entrega una cosa en concepto de préstamo. Vid. CAUSA.

CAUSA CURIANA.—Célebre causa o proceso planteado ante el tribunal de los *centumviri* en el año 93 a. de C., de gran trascendencia por haberse mantenido en el mismo dos concepciones opuestas en orden a la interpretación de los negocios jurídicos y, en general, del valor de la voluntad y del derecho. Se discutía acerca de si la ordenación de una sustitución pupilar en un testamento llevaba implícita la sustitución vulgar. L. Licinio Craso, que triunfó, defendía la libre interpretación del testamento, y con ello la posición afirmativa. Q. M. Scaevola defendía la interpretación literal. En la época imperial se resolvió, igualmente, en sentido afirmativo. (D. 28, 6, 4.)

CAUSA DEBENDI.—Tipo de causa existente o necesaria para el negocio en que se trata de extinguir un crédito; por ejemplo, en la entrega de una cosa en concepto de pago de una deuda. (D. 15, 1, 49, 2.) Vid. CAUSA.

CAUSA DONATIONIS.—Vid. CAUSA DONANDI.

CAUSA DONANDI.—Causa o finalidad de donación; tipo de causa existente o necesaria para el negocio en que se persigue una entrega a título de donación. Vid. CAUSA.

CAUSA DOTIS PERPETUA EST.—La causa de la dote es perpetua; expresión con que se indica el carácter fundamental de la *dos*, afectada permanentemente a su fin de contribuir a las cargas del matrimonio. (D. 23, 3, 1.) Vid. DOS. CAUSA.

CAUSA FALSA NON NOCET.—La falsa causa no vicia el negocio; concretamente, el legado afectado por ella. (I. 2, 20, 31. D. 35, 1, 17, 2.) Vid. CAUSA.

CAUSA LIBERALIS.—Causa o procedimiento procesal, de carácter especial, por el que se ventilan los litigios en que se discute sobre el estado de libertad o esclavitud de un sujeto determinado, esto es, acerca de su condición de hombre libre o esclavo. Este procedimiento, *vindicatio in libertatem*, *vindicatio in servitutum*, está reglamentado desde la época de las XII Tablas, tramitándose inicialmente por las reglas de una *legis actio sacramenti*, en la que en lugar del considerado esclavo asistía un *adsertor libertatis* que le representaba, y se sustentaba ante el tribunal permanente de los *decemviri litibus iudicandis*; en el procedimiento formulario, en vez de seguirse por una acción real, se hacía por una prejudicial, en que se intercalaba la cuestión *an liber sit*, siendo necesaria la intervención del *adsertor*, que durante el procedimiento extraordinario fue sustituido por un *praetor de liberalibus causis*. (G. 4, 14. Paul. 5. 1. D. 40, 12. C. Th. 4, 8, 5. C. 7, 17, 6.) Vid. VINDICATIO IN LIBERTATEM. VINDICATIO IN SERVITUTEM.

CAUSA LUCRATIVA — CAUSAE FORENSES

CAUSA LUCRATIVA.—Causa lucrativa; tipo de causa existente o necesaria para el negocio, en el que quien adquiere no sufre, como consecuencia del ingreso patrimonial que percibe una pérdida equivalente en su patrimonio. También se le denomina causa gratuita y es ejemplo típico de ella la donación. Vid. CAUSA.

CAUSA OBLIGATIONIS.—Causa de obligación; fundamento jurídico de una obligación. Vid. CAUSA. OBLIGATIO.

CAUSA PERPETUA.—Denominase así por los autores a la circunstancia o hecho determinante de una situación jurídica que de modo permanente encuentra en él su justificación o fundamentación; tal la requerida en las servidumbres prediales. (D. 8, 2, 28.) Vid. CAUSA.

CAUSA PETENDI.—Vid. CAUSA PROXIMA ACTIONIS.

CAUSA POSSESSIONIS.—Causa o fundamento jurídico de la posesión, la cual no puede ser alterada por voluntad de quien posee. (D. 41, 2, 3, 4, 19, 1.) Vid. CAUSA.

CAUSA PRAETERITA.—Causa pasada o remota; aquella causa jurídica solamente ligada de una manera accidental a la causa inmediata. Vid. CAUSA.

CAUSA PROXIMA.—Causa jurídica inmediata del acto o negocio jurídico de que se trate, cuyo defecto, de requerirse, o ilicitud, hace nulo al mismo. Vid. CAUSA.

CAUSA PROXIMA ACTIONIS.—Causa de una acción; hecho, acto o negocio que sirve de fundamento a una acción procesal independiente de los motivos que puedan impulsar a quien la ejercita. (D. 44, 2, 27.) Vid. CAUSA.

CAUSA REI.—Parte o elemento accesorio de una cosa que se estima principal. Vid. RES.

CAUSA SOLVENDI.—Tipo de causa existente o necesario en el negocio cuyo fin jurídico perseguido es saldar o extinguir una deuda preexistente. Vid. CAUSA. SOLUTIO.

CAUSA TRADITIONIS.—Causa o finalidad inmediata que las partes tienen presente y persiguen cuando realizan un acto de tradición o entrega de una cosa, y que puede ser de índole muy variada: realizar una donación, extinguir una deuda anterior, etc. (D. 6, 2, 4, 5, 6, D. 41, 1, 36.) Vid. CAUSA. TRADITIO. IUSTA CAUSA TRADITIONIS.

CAUSAE COGNITIO.—Vid. COGNITIO CAUSAE.

CAUSAE FAVORABILES.—Tendencia a interpretar favorablemente las cláusulas o negocios referentes a disposiciones de última voluntad o testamentos, dote y situaciones de discurtida libertad. Vid. FAVOR LIBERTATIS. FAVOR TESTAMENTI.

CAUSAE FORENSES.—Asuntos o litigios procesales, y los diversos actos que con ello tienen relación.

CAUSAE OBLIGATIONUM — CAUTIO DAMNI

CAUSAE OBLIGATIONUM.—Circunstancias o elementos accesorios, cual la condición—*condictio*—o el término—*dies*—, que modifican el contenido de una obligación.

CAUSAE PERORATIO.—Debate entablado en la fase *apud iudicem* del procedimiento formulario como consecuencia del informe de los abogados de las partes que intervienen en el proceso defendiendo las pretensiones de las mismas y analizando las pruebas aportadas.

CAUSAE PROBATIO ANNICULI.—Prueba que se realizaba ante el magistrado para obtener el beneficio derivado de la ley Aelia Sentia, generalizado por el Senado consulto Pegasiano. En su virtud, el manumitido latino que se casase con ciudadana romana manifestando ante siete testigos romanos púberes su intención de matrimoniar para tener hijos, podía cuando el nacido tuviese un año comparecer ante el magistrado alegando la causa de su matrimonio, con lo que lograban la ciudadanía él y los suyos. (G. 1, 29-32.) Vid. LEX AELIA SENTIA. SENATUS CONSULTUM PEGASIANUM.

CAUSAM AGERE.—Defender un proceso, intervenir en una causa procesal.

CAUSARIUS.—El que por enfermedad causa baja en un oficio o cargo. (D. 27, 1, 1. 5. D. 49, 16, 13, 3.)

CAUSIDICUS.—Causidico, abogado; persona que con su arte oratorio, elocuencia y conocimientos, interviene en un proceso en favor de uno de los litigantes; su función es semejante a la del *patronus*, *orator* o *advocatus*. (C. 2, 6, 6.)

CAUSOR.—El que alega algo como excusa. (D. 40, 5, 24, 14.)

CAUTIO.—Caución, fianza; garantía de carácter personal, derivada de una estipulación o contrato verbal, por la que una persona asume al lado de un deudor principal, frente al acreedor, la responsabilidad por la deuda de aquél. Podía ser concertada voluntariamente o por imposición del magistrado, teniendo en este caso el carácter de una *stipulatio praetoriae*. También, el acta o documento en que consta. (l. 3, 18. D. 46, 5. D. 45, 1, 134, 2.) Vid. STIPULATIO. SATISDATIO.

CAUTIO AMPLIUS NON AGI.—Garantía personal ofrecida por el demandante al demandado por vía de estipulación, de que con posterioridad al procedimiento entablado contra él nadie le perseguirá o accionará por el mismo hecho o negocio jurídico. Vid. SATISDATIO AMPLIUS NON AGI.

CAUTIO CHIROGRAPHUM.—Nombre con que desde finales de la época clásica y durante el bajo imperio es conocido el contrato literal *chirographum*. Vid. CHIROGRAPHUM.

CAUTIO CURATORIS.—Vid. SATISDATIO CURATORIS.

CAUTIO DAMNI INFECTI.—Garantía prestada por el propietario de un fundo que amenaza ruina o autor de un trabajo que puede ocasionar daño a un fundo vecino, mediante

CAUTIO DAMNI — CAUTIO DE RATO

estipulación ordenada por el pretor a petición de la persona que puede sufrir el daño, en virtud de la cual queda garantizado por el que la presta o por otra persona que actúe como fiador—*satisfactio*—anticipadamente por la acción derivada de la estipulación. (D. 39, 2, 13, 2.) Vid. STIPULATIO PRAETORIAE.

CAUTIO DAMNI INFECTI AEDII NOMINE.—Garantía o fianza prestada por vía de estipulación por la persona propietaria de un edificio que amenaza ruina, a instancia ante el magistrado del sujeto que puede sufrir el daño. Vid. CAUTIO DAMNI INFECTI.

CAUTIO DAMNI INFECTI OPERIS NOMINE.—Garantía o fianza por vía de estipulación, exigida ante el magistrado, de la persona que quiere realizar o tiene derecho a ejecutar trabajos sobre el fundo de otra y por la que garantiza al propietario del fundo de los daños que pueda ocasionarle. Vid. CAUTIO DAMNI INFECTI.

CAUTIO DE DEMOLIENDO.—Garantía o promesa concertada por vía de estipulación por el denunciado, ante el magistrado, de quien se solicita por el denunciante no continuar la obra o edificio comenzado y por la que permite su continuación mientras se discute sobre el derecho del denunciante y sin que éste pueda demoler lo construido. Por esta *cautio* garantiza el cumplimiento de lo decidido sobre su pretendido derecho, y normalmente tiene el carácter de una *stipulatio pretoriae*. Vid. INTERDICTUM DEMOLITORIUM. NUNTIATIO OPERIS NOVI.

CAUTIO DE DOLO.—Garantía o promesa concertada por vía de estipulación, exigida en los contratos de derecho estricto por el acreedor al deudor de abstenerse de toda posible maniobra dolosa. Igualmente, garantía prestada por estipulación judicial después de un proceso reivindicatorio, en la que el demandado, que había poseído la cosa y ha perdido el pleito, se compromete a reparar las consecuencias de su dolo. (D. 6, 1, 18, 45.) Vid. CAUTIO.

CAUTIO DE NON AMPLIUS TURBANDO.—Promesa o garantía concertada por vía de estipulación entre demandado y demandante, por la que aquel contra quien se había ejercitado una acción negatoria promete no molestar en la pacífica posesión del demandante con un pretendido derecho de servidumbre sobre la cosa de su propiedad que le ha sido desconocido en el pleito. (D. 7, 6, 5, 6. D. 8, 5, 112.) Vid. ACTIO NEGATORIA. CAUTIO.

CAUTIO DE RATO.—Garantía o promesa concertada por vía de estipulación que puede ser exigida al *procurator* o representante que figura en un pleito por cuenta de otra persona, y en cuya virtud garantiza a la parte contraria que su representante ratifica en todo su gestión, por lo que el resultado del proceso será definitivo, pues no se desligará del mismo estando a sus resultados, sin intentar nuevo proceso. Esta

CAUTIO DE PERSEQUENDO — CAUTIO IURATORIA

cautio puede ser convenida libremente entre las partes u ordenada por el magistrado con el carácter de *stipulatio praetoriae*, o por el propio juez que conoce el asunto. (G. 4, 98. I. 4, 11 pr. Vat. fr. 333. Paul. 1. 3. 4.) Vid. CAUTIO.

CAUTIO DE PERSEQUENDO SERVO.—Promesa de garantía o caución que puede ser ordenada por el juez y celebrada por vía de estipulación cuando se ejercita la reivindicación de un esclavo contra un poseedor de buena fe, suponiéndose que ha usucapido durante el pleito y después se ha escapado. El demandado es absuelto si presta esta caución, por la que se compromete a realizar las diligencias y actuaciones precisas para recuperarlo, restituirle o pagar su precio. (D. 6, 1, 21.) Vid. CAUTIO.

CAUTIO DEPOSITIONIS.—Garantía prestada por vía de estipulación por la persona que ha recibido una cosa en depósito en determinados casos. (D. 36, 3, 18, 1.) Vid. CAUTIO.

CAUTIO DISCRETA.—Documento o acta escrita en la que se indica claramente la causa de la estipulación o vinculación. (C. 4, 30, 13. D. 22, 3, 25, 4.) Vid. CAUTIO INDISCRETA.

CAUTIO DOMESTICA.—Documento privado. (D. 30, 103.)

CAUTIO EX OPERIS NOVI NUNTIATIONE.—Promesa o garantía prestada por vía de estipulación pretoria por el autor de una obra nueva denunciada y por la que promete al denunciante destruirla o pagar los daños y perjuicios; lo primero, en el derecho clásico, y alternativamente, a elección de la otra parte, en el derecho justiniano. Vid. NUNTIATIO OPERIS NOVI.

CAUTIO FRUCTUARIA.—Garantía o promesa derivada de una estipulación debida por el usufructuario al nudo propietario. Vid. USUFRUCTUS.

CAUTIO INDISCRETA.—Documento o acta escrita en la que no se indica la causa de la estipulación o deuda por la que se está obligado. Vid. CAUTIO DISCRETA.

CAUTIO IUDICATUM SOLVI.—Promesa o garantía prestada por vía de estipulación ordenada por el magistrado, *stipulatio praetoriae*, de cumplir la sentencia y que es exigida de todo demandado en una acción real y de todo representante procesal, por la que queda obligado el demandado promitente a ejecutar la sentencia, o lo que es igual, satisfacer la condena pecuniaria. Puede unírsele la garantía de otras personas por la correspondiente *satisfactio iudicatum solvi*. (G. 4, 91. D. 46, 7.)

CAUTIO IURATORIA.—Privilegio concedido en época del imperio absoluto a los personajes ilustres, *virii illustres*, citados en juicio; consiste en prestar juramento de proseguir el proceso hasta su finalización, y con ello están exentos de toda garantía por *fideiussores*. (I. 4, 11, 2. C. 12, 1, 17.)

CAUTIO LEGATORUM — CEDERE ACTIONIBUS

CAUTIO LEGATORUM.—Vid. SATISDATIO LEGATORUM.

CAUTIO MUCIANA.—Promesa o garantía efectuada por vía de estipulación, introducida por Q. Mucio Scaevola—de ahí su nombre—, y por virtud de la cual los legatarios instituidos bajo condición potestativa negativa (*si in Capitolium non ascenderit*, por ejemplo) pueden entrar en posesión inmediata del objeto legado, comprometiéndose frente a los coherederos o sustitutos a restituirles la herencia, o parte que les corresponda, si la condición se cumple. Bajo Justiniano se extendió a las instituciones de herederos de igual forma condicionadas. (D. 35, 1, 7, pr.)

CAUTIO PRAEDIBUS PRAEDIISQUE.—Garantía contraída mediante estipulación por la vinculación de fundos como garantía real que se exigía por el Estado a las personas que manejaban fondos destinados al Erario o a los magistrados que gozaban de atribuciones financieras. Vid. CAUTIO.

CAUTIO RATAM REM DOMINIUM HABITURUM.—Sinónimo de *cautio de rato*. Vid. CAUTIO DE RATO.

CAUTIO REI UXORIAE.—Promesa u obligación de restituir los bienes recibidos en concepto de dote, contraída por vía de estipulación por el marido con el que entrega la dote, al constituirse ésta, con vistas al momento de la disolución del matrimonio. Por algunos se sostiene que en la época republicana esta estipulación tiene el carácter de un pacto pretorio, distinto de la estipulación de la que deriva la *actio ex stipulatum*. Vid. DOS.

CAUTIO REM PUPILLI SALVAM FORE.—Promesa o garantía realizada por vía de estipulación, por la que el tutor garantiza la recta administración de los bienes del pupilo y su conservación. Constituye una de las denominadas *stipulationes praetoriae* y puede ir acompañada de fiadores. Vid. SATISDATIO REM PUPILLI SALVAM FORE.

CAUTIO REM RATAM DOMINIUM HABITURUM.—Sinónimo de *cautio de rato*. Vid. CAUTIO DE RATO.

CAUTIO TUTOREM.—Vid. SATISDATIO TUTORIS.

CAUTIO USUSFRUCTUARIA.—Vid. SATISDATIO USUSFRUCTUARIA.

CAVERE.—Verbo expresivo de la actividad de los jurisconsultos en orden a la preparación de las formas de los negocios jurídicos de acuerdo con las intenciones que perseguían las partes que acudían en su consulta y que en razón de su importancia se calificó a la jurisprudencia republicana como cautelar. En otros aspectos significa tanto como estipular, prometer, adoptar una decisión de carácter legal (D. 50, 17, 73, 4. D. 8, 6, 19.) Vid. AGERE. RESPONDERE.

CEDERE ACTIONIBUS SUIS.—Ceder a otra persona las acciones que se poseen con respecto a un deudor determinado, convirtiendo al cesionario en mandatario judicial del cedente, para que así pueda ejercitarlas, pero dispensándole al propi-

CEDERE DIEM — CENSORIA LEX

tiempo de dar cuenta a éste de la gestión o resultado judicial obtenido con su ejercicio una vez intentadas éstas, con lo que quedaba beneficiado con el resultado. Es una forma elemental de cesión de créditos.

CEDERE DIEM.—Comenzar a deber, momento de entregar dinero o alguna cosa o derecho. (D. 50, 16, 213.)

CEDERE IN IURE.—Ceder ante el magistrado, es decir, allanarse en presencia del magistrado una parte frente a la otra, lo que equivale a una renuncia de un derecho si se efectúa ficticiamente en favor de un falso reivindicante que lo pretende. Vid. IN IURE. IN IURE CESSIO.

CELERES.—Celeres, soldados de la caballería de la antigua Roma; según la tradición, cada curia suministraba diez o, lo que es igual, cien por tribu, constituyendo la caballería del ejército trescientos soldados patricios, mandados por los *tribuni celerum*. (D. 1, 2, 2, 15, 19.)

CELSUS (IUVENTIUS, Pater).—Jurista del s. I d. de C., jefe de la escuela proculeyana, sucesor de Pegasus, consejero del cónsul Ducenio Varo, bajo Vespasiano. Dio respuestas y es citado por su hijo y otros jurisconsultos, que no mencionan sus obras. (D. 1, 2, 2, 53.) Vid. PROCULEIANI.

CELSUS (P. IUVENTUS, Filius).—Jurista de finales del s. I y principios del II d. de C., jefe de la escuela proculeyana; pasó a la posteridad con fama de agudo, pedante y grosero en sus respuestas; conspiró contra Domiciano y escribió bajo Trajano y Adriano; pretor el 107, por segunda vez cónsul el 129, gobernador en Tracia, consejero de Adriano; se señalan sus XXXIX *libri Digestorum*, *Quaestionum lib. XII*, *Comentariorum lib. VII*, *Epistolarum, lib. VII*. (D. 1, 2, 2, 53.) Vid. RESPONSUS CELSINUM. SENETUSCONSULTUM IUVEN-
VENTIANUM PROCULEIANI.

CELSUS TITUS AUFIDIUS OCENUS SEVERIANUS (P. IUVENTIUS).—Nombre completo del jurista P. Iuventius Celsus. Vid. CELSUS (P. IUVENTIUS, Filius).

CENOTAPHIUM.—Sepulcro vacío; monumento funerario. (D. 11, 7, 6, 1. D. 11, 7, 42.)

CENSORES.—Censores; magistrados de la época republicana, creados entre el año 443 y el 435 antes de C., en número de dos, elegidos por los comicios centuriados cada cinco años, sin gozar de *imperium* ni jurisdicción civil. Sus atribuciones quedaban reducidas a la confección del censo o empadronamiento de los ciudadanos romanos, custodiar la moralidad pública, administrar el *ager publicus* y arrendar y adjudicar tanto estas tierras como los trabajos públicos de interés para el Estado, gozando en estas cuestiones una cierta jurisdicción administrativa. (D. 1, 2, 2, 17.) Vid. LEX CENSORIA.

CENSORIA LEX.—Vid. LEX CENSORIA.

CENSORIA NOTA — CENTURIATIO

CENSORIA NOTA.—Vid. NOTA CENSORIA.

CENSU MANUMISSIO.—Vid. MANUMISSIO CENSU.

CENSUS.—Censo; empadronamiento de los ciudadanos romanos, con expresión de la composición del núcleo familiar y de su patrimonio o capacidad económica. Se confeccionaba en Roma cada cinco años, inicialmente por los reyes, luego por los cónsules, y posteriormente se crearon unos magistrados especiales denominados *censores*, que continuaron en su misión hasta el Imperio, interrumpiéndose a mediados del siglo I d. de C. su confección regular. El interés del censo estriba en servir de base para deducir las obligaciones militares y fiscales de los ciudadanos, a los efectos del servicio militar y de los impuestos. (D. 1, 2, 2, 17.) Vid. CENSORES. MAGISTER CENSUS.

CENTESIMAE USURAE.—Vid. USURAE CENTESIMAE.

CENTENARIUS.—Con capital de 100.000 sestericios; manumitido titular de un patrimonio superior a esta cuantía, por lo que los derechos sucesorios de su patrono fueron aumentados por la ley Papia Poppea. (D. 3, 42.)

CENTUMVIRI.—Tribunal de los centumviros; tribunal integrado bajo la república por 105 miembros, a razón de tres por cada una de las 35 tribus, posteriormente elevados a 180. En épocas del Imperio se dividía en cuatro secciones, denominadas *hastae* o *consilia*. Bajo Augusto eran presididos por los decemviros, y después, por un pretor, alcanzando su competencia materias de propiedad, sucesiones y estado civil de las personas. (G. 4, 16, 31, 95. Paul. 5, 16, 2, D. 5, 2, 17.) Vid. IUDICIUM CENTUMVIRALE. REI VINDICATIO. QUERELLA INOFFICIOSI TESTAMENTI. HEREDITATIS PETITIO.

CENTURIA.—Unidad militar y política resultante de la organización política atribuida al rey Servio Tulio, que dividió a los ciudadanos, en razón de su capacidad económica, en 198 centurias. Igualmente, unidad militar integrada por una compañía de cien soldados. (D. 49, 16, 6, 9.) Vid. COMITIA CENTURIATA.

CENTURIA PRAEROGATIVA.—Centuria designada por sorteo, después de la reforma llevada a cabo en los comicios centuriados en los últimos siglos de la república, a la que correspondía iniciar la votación en los comicios. También se ha creído sería aquella cuyo voto había de ser anunciado primeramente por los escrutadores. Con anterioridad a la reforma votaban en primer término las centurias de los caballeros. Vid. COMITIA CENTURIATA.

CENTURIATIO.—Nombre que recibe la *limitatio* cuando las parcelas que señalaban la división del terreno eran líneas continuas y los fundos cuadrados; constituye la forma más antigua de limitación de fundos. Vid. LIMITATIO. SCAMNATIO. STRIGATIO.

CENTURIO — CESSIO NECESSARIA

CENTURIO.—Centurion; jefe militar de cien hombres. *centuria*. (D. 49, 16. 13, 4.)

CERNERE.—Vid. CRETIO.

CERTUS.—Cierto, determinado, seguro.

CESION DE CREDITOS.—Forma de transmisión de un crédito a otra persona; puede ser voluntaria, necesaria o legal, según que la cesión sea el resultado del libre acuerdo de las partes que en ella intervienen o venga impuesta por una disposición legal que obliga en determinados supuestos a un acreedor a transmitir a otro su derecho. Vid. DELEGATIO NOMINIS. PROCURATIO IN REM PROPIAM. CEDERE ACTIO-NIBUS SUIS.

CESSICIUS TUTOR.—Vid. TUTOR CESSICIUS.

CESSIO.—Cesión, transmisión.

CESSIO ACTIONIS.—Cesión de las acciones propias de una persona a otra. Vid. CEDERE ACTIONIBUS SUIS.

CESSIO ACTIONUM.—Forma de cesión de acciones que tiene lugar por transposición de los sujetos de la fórmula. (D. 46, 3; 76.) Vid. FORMULA.

CESSIO BONORUM.—Cesión de los bienes; facultad concedida al deudor que llega a una situación de insolvencia involuntaria, de poder ceder sus bienes a los acreedores a fin de escapar de la ejecución personal, haciendo que sean los acreedores quienes vendiéndolos cobren sus créditos total o parcial y proporcionalmente. (D. 42, 3. C. 7, 71.)

CESSIO FIDUCIAE CAUSA.—Cesión efectuada fiduciariamente; esto es, acompañada de un pacto de fiducia que restringe los efectos de la cesión. Vid. FIDUCIA.

CESSIO IN IURE.—Vid. IN IURE CESSIO.

CESSIO IN POTENTIOREM.—Cesión de un crédito a una persona económicamente más potente que la que cede. Tal tipo de cesión de créditos está prohibido por el derecho romano, lo que representa una limitación a la libertad de cesión de créditos u obligaciones, motivada en el deseo de no perjudicar con ello al deudor del crédito cedido. (D. 49, 14, 22, 2. C. 2, 13 (14), 2.)

CESSIO LEGIS.—Calificación dada por los autores a la cesión de créditos impuesta al cedente por la ley y que se opera sin necesidad de un acto voluntario de cesión. Vid. CESSIO NECESSARIA.

CESSIO NECESSARIA.—Calificación dada por los pandectistas al tipo de cesión de créditos u obligaciones en que la cesión se deduce independientemente del negocio jurídico celebrado entre el cedente y cesionario por disposición de la ley, lo que no obsta para que haya habido un acto de voluntariedad, con lo que se distingue de la *cessio legis*. (D. 17, 1, 8, 10. D. 42, 1, 12.) Vid. CESSIO LEGIS.

CHARISIUS — CIRCUNMSCRIPTUS

CHARISIUS.—Vid. AURELIUS ARCADIUS CHARISIUS.

CHARTA.—Hojas de papiros o membranas, cuyo uso y utilización para la escritura se introdujo en Roma en la época imperial y que acabó por sustituir a las tablillas de madera, *tabulae*, que venían empleándose. (D. 32, 1, 52. D. 37, 11, 4.)

CHARTA BORGIANA.—Papiro adquirido en 1778 por un comerciante europeo a unos vendedores árabes y de cuyo estudio arranca la posterior investigación sobre estos documentos. Su nombre deriva de su poseedor, el Cardenal Borgia, y se trata de un documento de los años 191-192 después de Cristo, que fue publicado por vez primera en 1788 por Nikolaus Schow. Vid. PAPIROS.

CHARTULARIUS.—Funcionario de la corte imperial, especie de archivero o registrador del emperador. (C. 10, 23, 3. C. 12, 49, 12.)

CHIROGRAPHUM.—Documento manuscrito redactado por la persona a quien puede afectar en él escrito, en el que se reconoce una deuda precisamente en favor de la persona a quien se hace llegar, y quien por medio de la correspondiente *actio ex chirographo* podrá constreñir al autor del documento a satisfacerle la deuda en él reconocida. Constituye uno de los denominados contratos literales. (G. 3, 134. D. 42, 5, 38.) Vid. SYNGRAPHIA. CONTRATOS LITERALES.

CHIUS.—Vid. AUFIDIUS CHIUS.

CHOMA.—Dique o parapeto para detener las aguas. (D. 47, 11, 10. 1.)

CIBARIA.—Comida, alimentos, víveres. (D. 34, 1, 6, 12. D. 33, 7, 12.)

CICERO (MARCUS TULLIUS).—Político y orador romano; nació el 106 a. de C. y murió el año 43 a. de C. (D. 1, 2, 2, 46.)

CINCIA LEX.—Vid. LEX CINCIA.

CINNA.—Jurista del s. I a. de Jesucristo, discípulo de Servius Sulpicius Rufus. (D. 1, 2, 2, 44.)

CIRCITORES.—Buhoneros, sujetos que llevan mercancías por villas y ciudades con el fin de venderlas. (D. 14, 3, 5, 5.)

CIRCULATORES.—Vagabundos prestigitadores. (D. 47, 11, 11, 1.)

CIRCUMSCRIPTIO.—Engaño, fraude, maniobra fraudulenta. (D. 11, 6, 4.)

CIRCUMSCRIPTIO ADOLESCENTIUM.—Engaño o fraude realizado a un menor de veinticinco años. (D. 44, 1, 7.) Vid. LEX PLAETORIA.

CIRCUMSCRIPTIO MINORUM.—Vid. CIRCUMSCRIPTIO ADOLESCENTIUM.

CIRCUNMSCRIPTUS.—Persona víctima de una maniobra frau-

CISTERNA — CIVITAS

dulenta, de un engaño. Vid. CIRCUMSCRIPTIO. CIRCUMSCRIPTIO ADOLESCENTIUM.

CISTERNA.—Cisterna, depósito de agua. (D. 43, 22, 1, 4. D. 47, 2, 21, 5.)

CITACION.—Acto, más o menos solemne, por el que se convoca o llama a una persona para que comparezca ante los tribunales para ser parte del litigio que con ella se intenta. Vid. IN IUS VOCATIO. LITIS DENUNTIATIO. LIBELLUS CONVENTIONIS.

CIVES.—Ciudadanos. Vid. CIVIS.

CIVES MUNICIPALES.—Ciudadanos romanos municipales; es decir, habitantes de un municipio incorporado a Roma, considerados como de categoría inferior a los urbanos. Vid. CIVES URBANI.

CIVES OPTIMO IURE.—Ciudadanos romanos con ciudadanía plena; esto es, los primitivos habitantes de la ciudad y los que posteriormente lo fueron en virtud de nacimiento o por concesión individual o colectiva; gozaban de la plenitud de derechos civiles y políticos. Vid. STATUS CIVITATIS.

CIVES SINE SUFFRAGIO.—Ciudadanos romanos municipales; es decir, de municipios incorporados a Roma; no disfrutaban de la plenitud de derechos políticos, no pudiendo votar en las asambleas ni ser elegidos magistrados.

CIVES URBANI.—Ciudadanos romanos de la propia ciudad de Roma. Vid. CIVIS. CIVIS OPTIMO IURE. CIVES MUNICIPALES.

CIVILIS.—Vid. IUS CIVILIS.

CIVILITER.—Conforme al derecho civil; civilmente; usado conforme a su destino normal. Vid. IUS CIVILIS.

CIVIS.—Ciudadano, persona que goza de la plenitud de derechos civiles y políticos, como miembro de una ciudad determinada; por excelencia, como habitante de su ciudad. (C. 10, 40, 7.) Vid. CIVIS ROMANUS.

CIVIS ROMANUS.—Ciudadano romano; persona que, como hombre libre, goza de la plenitud de los derechos que se derivan de su pertenencia a la ciudad de Roma, al Estado romano. (G. 1, 3, 12, 15, 67, s. D. 50, 16, 238.) Vid. STATUS CIVITATIS.

CIVIS URBANUS.—Ciudadano de Roma, de la propia ciudad, frente a los demás ciudadanos romanos de ciudades agregadas. Vid. CIVIS.

CIVIS URBICO.—Vid. CIVIS URBANUS.

CIVITAS.—La ciudad; circunscripción territorial que constituye una unidad políticoadministrativa con virtualidad bastante para ligar entre sí a los habitantes que la integran por reglas y derechos privativos. También, el derecho de vecin-

CIVITAS ROMANA — CIVITATES PEREGRINAE

dad o de ciudadanía que se deriva de esa circunscripción territorial políticamente organizada que denominamos ciudad. (G. 1, 26. D. 1, 1, 11. D. 1, 2, 2, 4. D. 42, 5, 37.)

CIVITAS ROMANA.—La ciudad de Roma.

CIVITAS OPTIMO IURE.—Conjunto de derechos de ciudadanía que corresponden a los ciudadanos con ciudadanía plena. Vid. CIVES OPTIMO IURE.

CIVITAS SINE SUFFRAGIO.—Conjunto de derechos de ciudadanía que corresponden a los ciudadanos de municipios incorporados a Roma a los que les falta el ejercicio activo y pasivo de los derechos políticos—sufragio—y que constituye más una carga que un beneficio para quienes la tienen. Vid. CIVIS SINE SUFFRAGIO.

CIVITATES ATTRIBUTAE.—Ciudades que quedan bajo la sujeción de una colonia o de otro municipio, a la cual se hallan atribuidas.

CIVITATES DECUMANAE.—Ciudades estipendiarias de Roma a las que además del estipendio normal se les imponía el impuesto de un diezmo de los frutos de los poseedores de su suelo.

CIVITATES FOEDERATAE.—Ciudades federales; ciudades ligadas a Roma por un tratado en el que se les reconoce su autonomía y una cierta soberanía, pues gozan de jurisdicción propia, están libres de guarnición romana y su suelo se considera *ager privatus iure peregrino*. En virtud del tratado que las liga a Roma les deben, normalmente, determinadas prestaciones militares o suministros de granos a precios reducidos.

CIVITATES IMMUNES.—Vid. CIVITATES LIBERAE ET IMMUNES.

CIVITATES LATINAE.—Ciudades latinas de la antigua liga latina, que al disolverse ésta tras el triunfo y predominio de Roma pactan con ella y se les reconoce una cierta autonomía que les concede a sus habitantes el *ius commercii*, el *ius conubi* con los romanos y el *ius migrandi*, con determinadas restricciones, pero no pueden pactar entre sí y carecen del *ius belli et pacis*. En determinados casos, y con ciertos requisitos, podían adquirir la ciudadanía romana.

CIVITATES LIBERAE.—Vid. CIVITATES SINE FOEDERE LIBERAE.

CIVITATES LIBERAE ET IMMUNES.—Ciudades vencidas por Roma a las que ésta considera libres, gozando de una cierta autonomía y del ejercicio de su derecho privado, y que si bien no estaban obligadas a un impuesto regular, como las *foederatae*, debían satisfacer determinadas prestaciones extraordinarias de granos, tropas, etc.

CIVITATES PEREGRINAE.—Ciudades conquistadas por Roma